



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

23 במרס 2023

1612

א' בניסן התשפ"ג

עמוד

הצעת חוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2023

ו' 2024), התשפ"ג-2023. 354

354	פרק א': מטרת החוק.
354	פרק ב': הסדרת העיסוק בשירותי תשלום וייזום תשלום
488	פרק ג': ייעול הליכי רישוי סביבתי
572	פרק ד': גז טבעי
582	פרק ה': גמישות ניהולית במערכת החינוך
586	פרק ו': פסולת בניין
610	פרק ז': בנקאות ואשראי
616	פרק ח': יבוא מוצרי מזון
644	פרק ט': תיווך בביטוח ובחיסכון פנסיוני
654	פרק י': תדרי רדיו
658	פרק י"א: הפחתת רגולציה
664	פרק י"ב: אנרגיה
666	פרק י"ג: ייעול השימוש בתשתיות תחבורה ציבורית
668	פרק י"ד: חסמי ייבוא
670	פרק ט"ו: התחדשות עירונית
684	פרק ט"ז: הגברת התחרותיות בענף המזון והטואלטיקה
688	פרק י"ז: שמירה על מקרקעי ישראל
692	פרק י"ח: ייעול מערכי האבטחה
702	פרק י"ט: בריאות
720	פרק כ': רשויות מקומיות
740	פרק כ"א: קקלאות
746	פרק כ"ב: תכנון ובנייה
758	פרק כ"ג: השכרה ארוכת טווח
768	פרק כ"ד: קידום תשתיות לאומיות
862	פרק כ"ה: שונות
864	פרק כ"ו: תחילה

הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2023

ו' 2024), התשפ"ג-2023. 866

866	פרק א': מטרת החוק
866	פרק ב': מקרקעי הקרן הקיימת לישראל – היטל מימון פיתוח
866	פרק ג': גבייה ממשלתית
874	פרק ד': מיסוי בשוק הדיור
896	פרק ה': ביטוח לאומי
904	פרק ו': התאגיד לפיקוח וטרינרי
908	פרק ז': רכבת תחתית (מטרו) – רכיב למימון
924	פרק ח': גמלאות וקצבת גישור
930	פרק ט': מסים
956	פרק י': צמצום השימוש במזומן
963	פרק י"א: תחילה

הצעת חוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית (תיקון מס' 23) (הוראת שעה).

התשפ"ג-2023. 964

פרק ו': פסולת בניין

תיקון חוק שמירת 19. בחוק שמירת הניקיון, התשמ"ד-1984⁶⁷ – הניקיון

(1) בסעיף 1 –

(א) לפני ההגדרה "גרוטות רכב" יבוא:

"אתר טיפול בפסולת" – מקום מורשה לפי כל דין שמתבצעים בו השבה או סילוק של פסולת; לעניין זה, "סילוק" – פעולה בפסולת שאינה השבה, ובכלל זה הטמנה ושריפה שלא לשם הפקת אנרגיה, גם כאשר בפעולה יש תוצר לוואי של הפקת חומר או אנרגיה וכן פעולות הכנה ושלבי ביניים בתהליכים כאמור;

(ב) אחרי ההגדרה "גרוטות רכב" יבוא:

ד ב ר י ה ס ב ר

פרק ו'

באמצעות הטלת חובה על יצרני פסולת הבניין להתקשר עם בעל רישיון המחזיק במיתקן מורשה שאליה תפונה פסולת הבנייה שייצרו. אצירת פסולת בניין תבוצע אך ורק באמצעות כלי אצירה רשומים שהציבו בעלי רישיון, והם יפנו על ידי מובילים מורשים אל אתרים מורשים של בעלי הרישיון שעמם התקשרו יצרני פסולת הבניין.

יצוין כי כיום המגבלה החוקית על הובלת פסולת בניין היא חובת רישוי של הובלת פסולת באמצעות בעל רישיון עסק מתאים לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968 (להלן – חוק רישוי עסקים), וכן חובת לפי חוק שירותי הובלה, התשנ"ז-1997 (להלן – חוק שירותי הובלה). כיום, לא מוטלת על יצרן הפסולת או על המוביל חובת התקשרות עם אתר הטיפול בפסולת. אמנם, כלל העוסקים בפסולת טעונים רישוי לפי חוק רישוי עסקים, אך כתוצאה מהביזור של פעולות הפינוי והטיפול בין גורמים רבים ונפרדים, בלא גורם מרכזי, אין אפשרות מעשית לפקח על החוליות השונות בשרשרת ההובלה והטיפול.

החוק המוצע מהווה נדבך נוסף במדיניות המשרד לטיפול בפסולת מוצקה בכלל, ובפסולת הבניין בפרט. התועלות הצפויות למשק מהצעת החוק באות לידי ביטוי, בין השאר, בהפחתת הפגיעה בשטחים הפתוחים ובנוף, בחיסכון בעלויות של ניקוי שטחים פתוחים מזוהמים, ובהגנה על איכותם של מי התהום.

סעיף 19 לפסקה (1)

מוצע להגדיר כמה מונחים ולהוסיפם בסעיף ההגדרות בחוק, ובהם המונחים המפורטים להלן:

להגדרה "אתר טיפול בפסולת" – מוצע להגדיר אתר טיפול בפסולת כמקום מורשה לפי דין שמתבצעים בו השבה או סילוק של פסולת. אתרים לטיפול בפסולת טעונים כיום רישוי לפי חוק רישוי עסקים. סילוק פסולת כולל פעולה בפסולת שאינה השבה, כלומר פעולה שאינה כרוכה בשימוש בפסולת. פעולות סילוק כוללות בעיקר הטמנה ושריפה של פסולת שלא לשם הפקת אנרגיה, וכן פעולות הכנה ושלבי ביניים בתהליכים אלה. הגדרה זו תואמת את

כללי השלכת פסולת בניין ברשות הרבים היא בעיה רחבת היקף, המהווה את אחד המפגעים הבולטים ביותר שלהם חשוף הציבור הרחב. ערוצי נחלים וצדי דרכים בכל רחבי הארץ מלאים בערמות של פסולת בניין שהושלכו שלא כחוק ושיוצרות מפגעים סביבתיים חמורים, לרבות זיהום מי תהום, הרס השטחים הפתוחים, הגנים הלאומיים ושמורות הטבע, ופגיעה בערך הקרקע.

מדי שנה נוצרים בישראל כ-3.6 עד 6.2 מיליון טון פסולת בניין. פסולת זו היא תוצר לוואי של בנייה חדשה, הריסת מבנים, שיפוץ של נכסים והקמת תשתיות לאומיות ומוניציפאליות. אף שחוק שמירת הניקיון, התשמ"ד-1984 (להלן – החוק), אוסר על אדם להשליך ברשות הרבים פסולת בכלל, ופסולת בניין בפרט, רק 2.7 מיליון טון של פסולת בניין מגיעים למיתקני טיפול וסילוק מוסדרים. כך שלמעשה בין מיליון טון ל-3.5 מיליון טון פסולת בניין מושלכים כל שנה לשטחים הפתוחים באופן לא חוקי. בכך דומה ישראל למדינות עולם שלישי שבהן פסולת אינה ממוחזרת אלא מושלכת בשטחים הפתוחים, בשדות ובצדי דרכים.

תהליך האיסוף והפינוי של פסולת הבניין והטיפול בה הוא מורכב, וכולל משתתפים רבים, ביניהם התושבים, קבלני בנייה ושיפוצים, משנעי פסולת בניין, בעלי מפעלי מיחזור או אתרי סילוק פסולת בניין, והרשויות המקומיות. במצב הנוכחי, מרכיבים רבים ממערך זה אינם מוסדרים באופן מלא, והמעקב והבקרה על אופן הטיפול בפסולת הבניין לוקים בחסר.

המשרד להגנת הסביבה (להלן – המשרד) משקיע משאבים רבים, תוך שילוב של גורמי פיקוח ואכיפה נוספים, בניסיון לאתר ולמנוע השלכת פסולת בניין במקומות שאינם מיועדים לכך. עם זאת, בשל המגבלות של אמצעי האכיפה והתגברות התופעה, מוצע להרחיב את היקף החקיקה בנושא, כך שיינתנו כלים להתמודד עם הבעיה ולמנוע אותה ככל האפשר. זאת, בין השאר,

⁶⁷ ס"ח התשמ"ד, עמ' 142; התשפ"ב, עמ' 688.

”השבה” – פעולה שנועדה לאפשר שימוש בפסולת או בפסולת בניין, ובכלל זה שימוש בפסולת כתחליף לחומר אחר, לרבות מיחזור או הפקת אנרגיה, וכן פעולות הכנה ושלבי ביניים בתהליך כאמור;”

(ג) אחרי ההגדרה ”כלי שיט” יבוא:

”מיחזור” – עיבוד של פסולת או פסולת בניין למוצרים, לחומרים או לחומרי גלם, למטרה שלשמה יועד החומר או המוצר לראשונה או למטרה אחרת;”

(2) לפני סעיף 7 יבוא:

”סימן א’: אתרים לטיפול בפסולת;”

(3) בסעיף 7 –

(א) בסעיף קטן (א), במקום ”לסילוק או לריכוז וטיפול” יבוא ”לטיפול;”

(ב) במקום סעיף קטן (ד) יבוא:

”(ד) לא יפנה אדם פסולת מאחד הסוגים המפורטים בסעיף קטן (א), אלא לאתר טיפול בפסולת, או בהתאם להוראות שנקבעו בחוק עזר של הרשות המקומית הנוגעת בדבר, ואולם לעניין פינוי פסולת בניין, יחולו הוראות סימן ב;”

(4) אחרי סעיף 7 יבוא:

”סימן ב’: פינוי פסולת בניין

הגדרות 7א. בסימן זה –

”אתר מורשה” – מפעל, אתר או מיתקן, לטיפול בפסולת בניין, למעט תחנת מעבר, שמפעילו הוא בעל רישיון;

ד ב ר י ה ס ב ר

לאחר שנקבע לכך, למפעל טיפול באשפה, למפעל מיחזור או למשרפה, או בהתאם להוראות שנקבעו בחוק עזר של הרשות המקומית הנוגעת בדבר, מוצע לתקן את סעיף קטן (א) בהתאם להגדרה של ”אתר טיפול בפסולת” שנוספה בסעיף ההגדרות לחוק, וכן לתקן את סעיף קטן (ד) באופן המבהיר כי לעניין יצרן פסולת בניין, יחולו הוראות סימן ב’ לגבי פינוי פסולת בניין ולא ההוראה האמורה הקבועה בסעיף 7(ד).

לפסקה (4)

מוצע להוסיף לפרק ג’ לחוק, את סימן ב’ שעניינו פינוי פסולת בניין, ואשר יכלול את סעיפים 7א עד 7טו, כדלהלן:

לסעיף 7א המוצע

מוצע להגדיר מונחים שונים שבהם נעשה שימוש בסימן ב’, ובהם המונחים המוסברים להלן:

להגדרות ”אתר מורשה” ו”בעל רישיון” – מוצע להגדיר אתר מורשה כמפעל, אתר או מיתקן, לטיפול בפסולת בניין, שמפעילו הוא בעל רישיון לפי הוראות סעיף 7ב בסימן ב’ המוצע. כפי שיובהר להלן, מפעיל יכול להיות הבעלים, המחזיק או המנהל של האתר, המיתקן או המפעל, והמבחן

המונח ”Disposal” הקבוע בדירקטיבה האירופית לעניין פסולת Waste on DIRECTIVE 2008/98/EC (להלן – הדירקטיבה).

להגדרה ”השבה” – מוצע להגדיר השבה כפעולה שנועדה לאפשר שימוש בפסולת ובפסולת בניין, לרבות מיחזור או הפקת אנרגיה, וכן פעולות הכנה ושלבי ביניים בתהליכים אלה. הגדרה זו תואמת את המונח ”Recovery” שבדירקטיבה.

להגדרה ”מיחזור” – מוצע להגדיר מיחזור כעיבוד של פסולת ופסולת בניין למוצרים, לחומרים או לחומרי גלם. ההגדרה המוצעת תואמת את המונח ”Recycling” שבדירקטיבה.

לפסקה (2)

לנוכח פיצול פרק ג’ לחוק, והוספת סימן ב’ ייעודי לעניין פינוי פסולת בניין, מוצע להוסיף כותרת לסימן א’ שבו, שתהיה ”אתרים לטיפול בפסולת”.

לפסקה (3)

סעיף 7(ד) לחוק בנוסחו כיום קובע כי ”לא יפנה אדם פסולת מאחד הסוגים המפורטים בסעיף קטן 7(א), אלא

“בעל רישיון” – מי שקיבל רישיון מפעיל לפי סעיף 7ב;

“יצרן פסולת בניין” – מי שמבצע עבודת בנייה שבמהלכה נוצרת פסולת בניין, לפי הסכם שנחתם בינו לבין בעל הנכס או המחזיק בנכס, או מי מטעמם, לביצוע אותה עבודה (להלן – קבלן), ובהעדר קבלן – בעל הנכס, המחזיק בנכס או מי מטעמם, המבצע בעצמו עבודת בנייה גם אם הסתייע במהלך העבודות כאמור באנשי מקצוע;

“כלי אצירה רשום” – כלי קיבול לאצירת פסולת בניין, שנושא אמצעי זיהוי, סימון, מעקב ובקרה בהתאם להוראות סעיף 7(ג);

“מוביל מורשה” – מוביל שבידו רישיון מוביל, לפי חוק שירותי הובלה, התשנ”ז–1997⁶⁸, וסוג רישיון העסק שלו לפי חוק רישוי עסקים, התשכ”ח–1968⁶⁹, מאפשר לו להוביל פסולת בניין;

“הממונה” – עובד המשרד שהשר הסמיכו לעניין סימן זה;

“פסולת בניין” – למעט כל אחד מאלה:

(1) ערימות אדמה שאינן מעורבות בפסולת אחרת;

(2) פסולת בניין שקיימת חובה לפנותה באופן אחר לפי כל דין;

ד ב ר י ה ס ב ר

זיהוי, סימון, מעקב ובקרה בהתאם להוראות סעיף 7(ג) המוצע. יובהר כי קיימים סוגים שונים של כלי קיבול לאצירת פסולת בניין, ובכלל זה מכולות ושקים ייעודיים לאצירה ופינוי של חומרי בניין ופסולת בניין בגדלים שונים.

להגדרה “מוביל מורשה” – מוצע להגדיר מוביל מורשה כמי שבידו הרישיונות הנדרשים לפי הדין הקיים, דהיינו, רישיון מוביל, לפי חוק שירותי הובלה, וסוג הרישיון שלו לפי חוק רישוי עסקים מאפשר לו להוביל פסולת בניין. יצוין כי חובת הרישוי לעסק של איסוף והובלת פסולת קבועה כיום בפרט 35.1 לצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע”ג–2013 (להלן – צו רישוי עסקים). החוק המוצע אינו כולל חובת רישוי נוספת לגבי מובילים מורשים, אך מחייב אותם בהתקשרות עם בעלי רישיון של אתרי טיפול בפסולת בניין. ר’ לעניין זה בסעיף 7(ג) המוצע.

להגדרה “הממונה” – מוצע להגדיר את הממונה כעובד המשרד שהשר הסמיכו לעניין סימן זה. סמכויות הממונה לפי החוק המוצע כוללות, בין השאר, סמכויות רישוי ופיקוח על אתרים לטיפול בפסולת בניין.

להגדרה “פסולת בניין” – לפי סעיף 1 לחוק, פסולת בניין מוגדרת “חומרים ושיירי חומרים המשמשים לבנייה, או משמשים בהם בקשר לעבודות בנייה, לרבות ערימות אדמה וחלקי הריסות של מבנים”. לעניין הסדר הפינוי והטיפול של פסולת בניין שמוצע לקבוע בסימן ב, מוצע

לעניין זה הוא מבחן השליטה האפקטיבית של אותו אדם או תאגיד באופן ההפעלה של האתר ובשיטת ההפעלה. הגדרה זו כוללת “אתרי קצה” בלבד, שכן מטרת סימן ב’ המוצע היא להבטיח את הטיפול בפסולת עד סוף שרשרת הטיפול או הסילוק. כפי שיפורט להלן, במסגרת החוק המוצע יחויבו מפעילים של אתרי טיפול בפסולת בניין ברישיון ייעודי.

להגדרה “יצרן פסולת בניין” – מוצע להגדיר יצרן פסולת בניין כמי שמבצע בפועל עבודת בנייה שבמהלכה נוצרת פסולת בניין. על יצרן פסולת בניין מוטלות חובות שקבועות בסעיף 7ט המוצע.

הגדרה זו מכוונת בראש ובראשונה לקבלני בניין ושיפוצים המבצעים עבודות בנייה על פי הסכם עם בעל הזכויות בנכס, אך גם למקרים שבהם בעל הנכס, המחזיק או מי מטעמם (להלן – בעל הנכס), מבצע בעצמו את עבודת הבנייה, ואז החובות המוטלות על יצרן פסולת בניין כאמור יחולו עליו במישרין.

מוצע להבהיר כי במקרה כזה, שבעל הנכס מבצע בעצמו את העבודות בלא קבלן, ועבודת הבנייה כוללת פעולות שמבוצעות על ידי גורמים חיצוניים, למשל עבודות חשמל ואינסטלציה, ייחשב בעל הזכויות בנכס, המבצע את העבודה העיקרית, ליצרן פסולת הבניין.

להגדרה “כלי אצירה רשום” – מוצע להגדיר כלי אצירה רשום ככלי קיבול לאצירת פסולת בניין, שנושא אמצעי

⁶⁸ ס”ח התשנ”ז, עמ’ 222.

⁶⁹ ס”ח התשכ”ח, עמ’ 204.

“רשות מקומית” – עירייה, מועצה מקומית, וכן איגוד ערים שבין תפקידיו איסוף ופינוי של פסולת.

חובת רישוי מפעיל 7ב. לא יפעיל אדם, בעצמו או באמצעות אחר, אתר לטיפול בפסולת בניין אלא אם כן יש בידו רישיון שנ ניתן לו לפי הוראות סימן זה, ובהתאם לתנאי הרישיון ולהוראות לפי חוק זה.

תנאים למתן רישיון 7ג. (א) הממונה ייתן רישיון למבקש לאחר ששוכנע כי מתקיימים לגביו כל אלה:

(1) הוא הגיש לממונה בקשה לכך;

(2) הוא מחזיק, לגבי האתר המורשה, בהיתר מתאים לפי הוראות חוק התכנון והבנייה, התשכ”ה-1965⁷⁰, וברישיון עסק מתאים לטיפול בפסולת בניין לפי חוק רישוי עסקים, התשכ”ח-1968⁷¹;

(3) אחסון פסולת הבניין באתר המורשה שבהחזקתו והטיפול בה נעשים תוך שימוש באמצעים למניעה ולצמצום של מפגעים סביבתיים ובריאותיים, ובכלל זה בתשתיות המפורטות להלן:

(א) משקל לשקילת פסולת;

(ב) משטחים אטומים לחלחול;

(ג) מערכת נפרדת לניקוז נזולים שהיו במגע עם פסולת בניין, או נבעו ממנה (תשטיפים) מהמשטחים האטומים;

ד ב ר י ה ס ב ר

הוראות סימן ב’ המוצע, ובהתאם לתנאי הרישיון ולהוראות לפי החוק. יובהר כי למפעיל ייחשב מי שבידו השליטה האפקטיבית והיכולת לקבוע את שיטת ההפעלה ואת אופן ההפעלה של האתר לטיפול בפסולת בניין, וזאת בין אם היכולת נובעת מכוח זכות חוקית שבידו, ובין אם שליטתו בהפעלת האתר נובעת או משתקפת ממצב הדברים בפועל. כך, בין השאר, הבעלים של האתר, המחזיק והמנהל יכולים להיחשב למפעילי האתר על פי נסיבות העניין.

לסעיף 7ג המוצע

לסעיף קטן (א)

מוצע לקבוע בסעיף את התנאים למתן רישיון לאתר טיפול בפסולת בניין בידי הממונה. תנאים אלה כוללים, פרט לחובת הגשת הבקשה, תנאי סף ולפיו לאתר ולמבקש הרישיון היתר מתאים לפי חוק התכנון והבנייה, ורישיון עסק מתאים לפי חוק רישוי עסקים. יצוין כי חובת הרישוי לעסק טיפול בפסולת קבועה כיום בפרט 15.1 לצו רישוי עסקים, ולעניין אתר לסילוק פסולת יבשה בפרט 15.1 לצו האמור. עוד נדרש בפסקה (3) המוצעת כי באתר יימצאו האמצעים והתשתיות המפורטים בפסקה ושמתרם צמצום מפגעים סביבתיים ובריאותיים. יובהר כי דרישות תשתית

למעט מהגדרה זו ערימות אדמה שאינן מעורבות בפסולת אחרת. סוג זה של פסולת בניין, המכונה גם “עודפי עפר”, הוא בעל מאפיינים ייחודיים והוא מטופל לרוב באופן מספק במסגרת הליכי התכנון והבנייה. עוד מוצע למעט מהגדרה זו פסולת בניין שקיימת חובה לפנותה באופן אחר לפי כל דין. פסולת מסוג זה יכולה לכלול מרכיבים המצויים באקראי בפסולת הבניין והם בעלי מאפייני סיכון ייחודיים כגון חומרים מסוכנים, ושקיים לגביהם הסדר ייעודי בחקיקה אחרת.

להגדרה “רשות מקומית” – בסעיף 1 לחוק מוגדרת רשות מקומית “למעט ועד מקומי”. לעניין סימן ב’ המוצע יש להבהיר כי הגדרת רשות מקומית תכלול עיריות, מועצות מקומיות ואזוריות, וכן איגודי ערים שבין תפקידיהם איסוף ופינוי של פסולת. עוד יובהר כי בהתאם לחוק איגודי ערים, התשט”ו-1955, איגוד ערים כולל גם אשכול כהגדרתו בסעיף 17ד לחוק איגודי ערים.

לסעיף 7ב המוצע

מוצע לקבוע בסעיף חובת רישוי למפעיל שייקבע איסור על אדם להפעיל, בעצמו או באמצעות אחר, אתר לטיפול בפסולת בניין אלא אם כן יש בידו רישיון שנ ניתן לו לפי

⁷⁰ ס”ח התשכ”ה, עמ’ 307.

⁷¹ ס”ח התשכ”ח, עמ’ 204.

(ד) גדר קשיחה סביב האתר בגובה של שני מטרים לפחות, למניעת התעופפות פסולת, כניסת בעלי חיים ואנשים שאינם מורשים; בגדר האמורה יהיה שער כניסה ראשי אחד המיועד לכלי הרכב המובילים את פסולת הבניין.

(4) מתקיימים בו תנאים נוספים שנקבעו לפי סעיף קטן (ג)2.

(ב) הממונה רשאי לקבוע ברישיון תנאים ובכלל זה תנאים שיבטיחו כי תוצרי הטיפול בפסולת הבניין באתר טיפול בפסולת בניין המבצע פעולות השבה או מיחזור יהיו מתאימים לשימוש ויתקיימו בהם התנאים הקבועים בסעיף 7ח(ג).

(ג) השר רשאי לקבוע –

(1) הוראות לעניין אופן הגשת בקשה לרישיון או לחידוש, ובכלל זה הפרטים שתכלול והמסמכים שיצורפו אליה;

(2) תנאים נוספים למתן רישיון או לחידוש, בין השאר כדי להבטיח טיפול נאות בפסולת בניין, למנוע פגיעה בסביבה ולעודד שימוש חוזר או שימוש נוסף בפסולת הבניין או בתוצרי הטיפול בה;

(3) הוראות לעניין תנאים להתקשרות של בעל רישיון עם מוביל מורשה;

(4) הוראות לעניין קביעת אגרה בעד הגשת בקשה לרישיון;

ד ב ר י ה ס ב ר

במטרה לשפר את הבקרה על אופן ביצוע ההתקשרויות ומימושו. עוד מוצע לקבוע כי השר יהיה רשאי להסמיך את הממונה לשקול מידע בנוגע למבקש לעניין הרשעה בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לקבל את הרישיון, וכן מידע על פתיחת חקירה או הגשת כתב אישום בעבירה כאמור. הוראות דומות מצויות בהסדרי רישוי נוספים בחקיקה הסביבתית, ומטרתן לאפשר לממונה לשקול אם המידע הפלילי על אודות המבקש מצביע על אי התאמה להחזיק ברישיון לעיסוק זה, היוצר סיכונים משמעותיים לציבור ר' לדוגמה, סעיפים 16(א)3, 17(ב)1(ד) ו-18(4) לחוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, התשע"א-2011 (להלן – חוק האסבסט). יודגש כי ההסדר המוצע נותן למעשה לבעלי הרישיון תפקיד ציבורי של מתן שירות לציבור רחב של קבלנים ואף לציבור הרחב העוסק בעבודות בנייה בעצמו. תפקידים אלה מצריכים רמה גבוהה של מהימנות אשר נבדקת תדיר באמצעות מידע פלילי.

עוד מוצע לקבוע כי השר יוכל לקבוע בתקנות אמות מידה לבדיקת מהימנותו המקצועית של המבקש. יובהר כי מהימנותו המקצועית של המבקש תתייחס, בעיקרה, להפרות ולליקויים שביצע מבקש הרישיון או שהתגלו

אלה מחייבות את אתרי הטיפול גם לפי הוראות הדינים הקיימים.

לסעיף קטן (ב)

מוצע לקבוע כי הממונה יהיה רשאי לקבוע ברישיון תנאים, ובכלל זה תנאים שיבטיחו כי תוצרי הטיפול בפסולת הבניין באתר טיפול בפסולת בניין המבצע פעולות השבה או מיחזור יהיו מתאימים לשימוש ויתקיימו בהם התנאים הקבועים בסעיף 7ח(ג) המוצע.

לסעיף קטן (ג)

מוצע לקבוע כי השר להגנת הסביבה יהיה רשאי לקבוע בתקנות הוראות בהיבטים שונים הנוגעים ליישום החוק המוצע ולקידום מטרותיו. ההסמכה כוללת, כמקובל בחקיקה הקובעת חובות רישוי, תקנות לעניין אופן הגשת בקשה לרישיון או לחידוש והוראות לעניין קביעת אגרה בעד הגשת בקשה לרישיון. בנוסף, מוצע כי השר יהיה רשאי לקבוע תנאים נוספים למתן רישיון או לחידוש לצורך מימוש מטרות סימן ב' המוצע ואף כדי לעודד שימוש חוזר או שימוש נוסף בפסולת הבניין או בתוצרי הטיפול בה. לפי פסקה (3) המוצעת, השר יהיה רשאי לקבוע הוראות לעניין תנאים להתקשרות של בעל רישיון עם מוביל מורשה

(5) כי הממונה יהיה רשאי לשקול, לעניין מתן רישיון, מידע בנוגע למבקש לעניין הרשעה בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לקבל את הרישיון וכן פתיחת חקירה או הגשת כתב אישום בעבירה כאמור;

(6) כי הממונה יהיה רשאי לשקול, לעניין מתן רישיון, את מהימנותו המקצועית של המבקש, על יסוד אמות מידה שקבע הש.

(ד) הממונה יפרסם באתר האינטרנט של המשרד טופסי בקשה ורשימת מסמכים שיש לצרף לבקשה; טפסים ומידע כאמור יועמדו לרשות הציבור גם בלשכות המחוזיות של המשרד.

תוקפו של הרישיון יהיה לחמש שנים, והממונה רשאי לחדשו לתקופות נוספות של חמש שנים בכל פעם. 77. תוקפו של הרישיון

הממונה רשאי להתנות את מתן הרישיון בתנאים שיש לקיימם לפני מתן הרישיון, בין השאר לעניין ציוד ותשתיות באתר, ורשאי הוא לסרב לתת רישיון תוך מתן נימוקים לדחייה ולאחר שנתן למבקש הרישיון הזדמנות לטעון את טענותיו. 77. התניית רישיון או סירוב למתן רישיון

הממונה רשאי, בכל עת, לאחר שנתן לבעל הרישיון הזדמנות לטעון את טענותיו, לסרב לחדש את הרישיון, לבטלו או להתלותו לתקופה שלא תעלה על שנה, בהתקיים אחד מאלה: 77. סירוב לחדש רישיון, ביטולו או התלייתו

(1) הרישיון ניתן על יסוד מידע כוזב או מטעה;

(2) חדל להתקיים בבעל הרישיון אחד מהתנאים למתן הרישיון לפי סעיף 77.

ד ב ר י ה ס ב ר

בכל פעם. תקופה זו תואמת את תקופות הרישיון לאתרים מסוגים אלה לפי צו רישוי עסקים.

לסעיף 77 המוצע

כמקובל בחקיקה הקובעת חובות רישוי, מוצע לקבוע כי הממונה רשאי להתנות את מתן הרישיון בתנאים מוקדמים, שיש לקיימם לפני מתן הרישיון, בין השאר, לעניין ציוד ותשתיות באתר. כמו כן, הממונה יהיה רשאי לסרב לתת רישיון לאחר שנתן למבקש הרישיון לטעון את טענותיו, תוך מתן נימוקים.

לסעיף 77 המוצע

מוצע לקבוע כי הממונה יהיה רשאי, בכל עת, לאחר שנתן לבעל הרישיון הזדמנות לטעון את טענותיו, לסרב לחדש את הרישיון, לבטלו או להתלותו לתקופה שלא תעלה על שנה, בהתקיים התנאים המפורטים בסעיף. בסעיף המוצע מפורטות ארבע עילות עיקריות לנקיטת אמצעים אלה, ובהן הפרת תנאי מהותי מתנאי הרישיון או הוראה מהותית מההוראות לפי חוק זה, וכן אם האתר גורם זיהום ניכר, מתמשך או חוזר ונשנה, או סיכון לסביבה או לציבור או מפגע אחר, והממונה נוכח כי לא ניתן למנוע את המשך הזיהום, הסיכון או המפגע בדרך אחרת.

בפעילותו, ושידי הממונה קיים לגביהם מידע מינהלי מבוסס. יודגש כי לא כל הפרה וכל ליקוי מהווים עילה לפתיחה בחקירה פלילית, ואין חולק כי אינם מהווים בהכרח עילה לסירוב למתן רישיון. עם זאת, בעת בחינת בקשה לרישיון מוטלת על הממונה האחריות לבחון את השלכות מתן הרישיון על כל היבטיו, לצורך הגנה על האינטרס הציבורי. הדבר מחייב שקילה של המידע הרלוונטי המצוי לפניו, באופן כולל וממצה. הוראה דומה קיימת בחקיקה הסביבתית, לדוגמה, בסעיף 24 לחוק האסבסט ובסעיף 8 לחוק הסדרת העיסוק בהדברה תברואית, התשע"ו-2016 (להלן – חוק המדבירים).

לסעיף קטן (ד)

מוצע לקבוע את חובת הממונה לפרסם טופסי בקשה ורשימת מסמכים שיש לצרף לבקשה באתר האינטרנט של המשרד ולהעמידם לעיון הציבור בלשכות המחוזיות של המשרד.

לסעיף 77 המוצע

מוצע לקבוע כי תוקפו של רישיון יהיה לחמש שנים, והממונה רשאי לחדשו לתקופות נוספות של חמש שנים

(3) בעל הרישיון הפר תנאי מהותי מתנאי הרישיון או הוראה מהותית מההוראות לפי חוק זה;

(4) האתר גורם זיהום ניכר, מתמשך או חוזר ונשנה, או סיכון לסביבה או לציבור או מפגע אחר, והממונה נוכח כי לא ניתן למנוע את המשך הזיהום, הסיכון או המפגע בדרך אחרת.

הממונה יפרסם באתר האינטרנט של המשרד רשימה של אתרים מורשים לטיפול בפסולת בניין, ואת שמות בעלי הרישיון. 17. פרסום רשימת בעלי רישיון ואתרים מורשים

(א) בעל רישיון יתקשר בתנאים שוויוניים עם כל יצרן פסולת שיפנה אליו לשם פינוי פסולת הבניין שברשות יצרן הפסולת האמור, לאתר מורשה שבעל הרישיון מחזיק ברישיון לגביו ולטיפול בה, כאמור בסעיף 15(א); נוכח הממונה כי בעל רישיון אינו מקיים את חובתו לפי סעיף זה, רשאי הוא לתת לבעל הרישיון הוראות לשם הבטחת מתן השירותים על ידו בתנאים שוויוניים, לרבות לעניין מחיר השירות, איכות השירות ואספקתו. 17. חובות בעל רישיון

(ב) בעל רישיון לא יעביר פסולת בניין מהאתר המורשה אלא לאתר מורשה אחר.

ד ב ר י ה ס ב ר

או לפי כללים שאינם מפורסמים לכלל ציבור מקבלי השירותים הרלוונטיים, וזאת בגביית מחירים גבוהים ממחירי השוק הסבירים או בגביית מחירים נמוכים ממחירי השוק הסבירים לשם פגיעה במתחרים אפשריים, או בעל רישיון שמגביל את היקף השירותים הניתנים על ידו ואת האפשרות לקליטה של פסולת בניין באתר שבהחזקתו באופן שרירותי או לפי אמות מידה שאינן אחידות או שאינן מפורסמות לכלל ציבור מקבלי השירותים הרלוונטיים. יובהר כי לפי סעיף 15(ג) (4) המוצע, יהיה ניתן להטיל עיצום כספי לעניין סעיף זה רק במקרה של הפרת הוראות הממונה.

סעיפים קטנים (ב) ו-(ג)

מוצע לקבוע איסור על בעל רישיון להעביר פסולת בניין מהאתר המורשה לאתר שאינו מורשה. הוראה זו נועדה למנוע מצבים שבהם, לאחר קליטת הפסולת באתר המורשה וקבלת תשלום בעבורה, יפנה מפעיל האתר את הפסולת מהאתר וישליך אותה באופן לא מוסדר או יעבירה לאתר אחר שאינו מוסדר. מעבר לכך, ההוראה מאפשרת לבעל הרישיון להעביר פסולת בניין או תוצרי טיפול בין אתרים מורשים שונים שהוא מפעיל, או להעביר פסולת לאתרים מורשים של בעלי רישיון אחרים. העברה כזו עשויה להידרש, למשל, במצב של קליטת פסולת בניין מעבר לקיבולת האתר, וכן לצורך ביצוע שלבי טיפול נוספים בפסולת הבניין באתר מורשה אחר המתאים לכך. החריג לכך הוא במצבים שבהם בעל הרישיון ביצע פעולות מיחזור מספקות בפסולת הבניין, כך שתוצרי המיחזור מהווים מוצר חדש בפני עצמו, ואינם מהווים עוד פסולת. בהתאם

לסעיף 17 המוצע

מוצע לקבוע כי הממונה יפרסם באתר האינטרנט של המשרד רשימה של אתרים מורשים לטיפול בפסולת בניין ואת שמות בעלי הרישיון, וזאת כדי להנגיש את המידע הנחוץ לציבור יצרני פסולת הבניין לצורך מילוי חובותיהם.

לסעיף 18 המוצע

מוצע לקבוע את החובות הבאות שיחולו על בעל רישיון:

סעיף קטן (א)

מוצע לחייב בעל רישיון להתקשר עם כל יצרן פסולת שיפנה אליו, בתנאים שוויוניים, לצורך פינויה לאתר המורשה של בעל הרישיון. מאחר שלפי סעיף 15(א) המוצע יצרן פסולת הבניין חייב להתקשר עם בעל רישיון, שהוא לרוב גורם פרטי הפועל משיקולים עסקיים, יש להבטיח כי לא ייעשה שימוש מפלה בידי בעל הרישיון בכוחו היחסי. מאחר שקיים מספר מוגבל של אתרים שיכולים לקבל רישיון, וכיום התחרות בשוק זה מוגבלת מאוד, הוראה זו נדרשת לשם הגנה על הציבור. יצוין כי הוראה דומה קיימת בסעיף 16 לחוק להסדרת הטיפול בארזיות, התשע"א-2011.

בנוסף, מוצע לקבוע כי אם נוכח הממונה כי בעל רישיון אינו מקיים את חובתו לפי סעיף זה, הוא רשאי לתת לבעל הרישיון הוראות לשם הבטחת מתן השירותים על ידו בתנאים שוויוניים. הוראות אלה עשויות להתייחס למחיר השירות, איכות השירות ואספקתו. כדוגמאות אפשריות לאי קיום חובה זו, ניתן לציין כמה מצבים אפשריים: בעל רישיון שקובע את מחיר השירות שלא לפי כללים אחידים

(ג) על אף האמור בסעיף קטן (ב), בעל רישיון רשאי להעביר לאחר תוצרי מיחזור של פסולת בניין העומדים בדרישות הטכניות לשימוש לאותן מטרת ובאופן שעומד בהוראות כל תקן או דרישה חוקית לגבי אותו תוצר; ואולם בעל הרישיון לא יעביר את תוצרי המיחזור כאמור אם הודיע לו הממונה כי השימוש בתוצר, על כל צורותיו, עלול לגרום להשפעה שלילית עודפת על הבריאות או על הסביבה.

(ד) בעל רישיון ינהל רישום מלא ומפורט של כל אלה:

- (1) כמויות פסולת הבניין שנכנסו לאתר המורשה שבבעלותו והמועד שנכנסו לאתר, פרטי כלי האצירה, פרטי המוביל המורשה וכלי הרכב המוביל את כלי האצירה, פרטי יצרן פסולת הבניין ומשקל פסולת הבניין;
- (2) כמויות פסולת הבניין שטופלו או סולקו באתר המורשה, כמויות פסולת הבניין שמוחזרו, סולקו, הוטמנו או טופלו באופן אחר באתר, וכמויות פסולת הבניין או תוצרי הטיפול בפסולת הבניין שהועברו למקום אחר, ופרטי המקום האחר כאמור, והכול לפי משקל פסולת הבניין או תוצרי הטיפול בפסולת, לפי העניין.

(ה) בעל רישיון יגיש לממונה, במתכונת שהורה, דיווח על הפרטים האמורים בסעיף קטן (ד), לגבי כל שנה, לא יאוחר מ־1 באפריל של השנה שלאחריה.

(ו) בעל רישיון ישמור את הרישום לפי סעיף קטן (ד), ואת המסמכים ששימשו אסמכתה לרישום, לתקופה של שלוש שנים.

(א) יצרן פסולת בניין יתקשר עם בעל רישיון לשם פינוי פסולת הבניין שברשותו לאתר מורשה במטרה לטפל בה באתר האמור. חובות יצרן פסולת 7ט. בניין

ד ב ר י ה ס ב ר

לסעיף 7ט המוצע

מוצע לקבוע כי על יצרן פסולת בניין להתקשר עם בעל רישיון בלבד, לשם פינוי פסולת הבניין שברשותו לאתר מורשה, וכן לאסור על יצרן פסולת בניין להשליך את פסולת הבניין שברשותו, אלא לכלי אצירה רשום, אשר הציב בעבורו בעל הרישיון, כפי שיפורט להלן בסעיף די המוצע. דהיינו, בניגוד למצב הנוכחי, שבו קבלני בניין מציבים בעצמם מכולות ושקים לאצירת פסולת הבניין ומפנים אותם, לפי החוק המוצע רק בעל רישיון יוכל לבצע פעולות אלה. זאת בכפוף לאפשרות לסטות מהסדר כמוצע בסעיף זיד. יובהר כי על ההתקשרות עם בעל הרישיון לכלול את כלל ההיבטים למימוש חובותיו של יצרן פסולת הבניין, דהיינו, הן את הצבת כלי האצירה הרשום, הן את הפינוי באמצעות מוביל מורשה והן את הטיפול באתר המורשה. עוד מוצע להבהיר, בסעיף קטן (ג), כי על יצרן פסולת בניין לנקוט אמצעים למניעת פיזור פסולת הבניין מכלי האצירה ולמניעת מפגעים ממנו. מצבים כאלה עלולים להתרחש

להוראות הדירקטיבה, בהתייחס למונח 'end of waste', מוצע להבהיר כי תוצר מיחזור ייחשב למוצר אם הוא עומד בדרישות הטכניות לשימוש כמוצר לאותן מטרת ובאופן שעומד בהוראות כל תקן או דרישה חוקית לגבי אותו מוצר כדי למנוע חוסר ודאות מוצע לקבוע כי הממונה יהיה רשאי להודיע לבעל הרישיון כי השימוש בתוצר, על כל צורותיו, עלול לגרום להשפעה שלילית עודפת על הבריאות או על הסביבה ולפיכך לא ניתן לפנותו אלא לאתר מורשה.

סעיפים קטנים (ד) עד (ו)

בדומה לחובות רישום, דיווח ועיון המוטלות על גורמים מפוקחים שונים לפי חוקים סביבתיים אחרים, מוצע לקבוע חובה על בעל רישיון לנהל רישום מלא ומפורט של כמויות פסולת בניין שנכנסו לאתר המורשה שבבעלותו ופרטים נוספים לגבי אופן הטיפול והסילוק של פסולת הבניין. בעל הרישיון יגיש לממונה דיווח שנתי על פרטים אלה, וישמור את הרישום לתקופה של שלוש שנים. הוראות אלה נדרשות לצורך פיקוח ובקרה על הטיפול בפסולת הבניין.

(ב) לא ישליך יצרן פסולת בניין את פסולת הבניין שברשותו, אלא לכלי אצירה רשום.

(ג) יצרן פסולת בניין ינקוט אמצעים למניעת פיזור פסולת הבניין מכלי האצירה ולמניעת מפגעים ממנו.

(א) לא יציב אדם כלי אצירה אלא אם כן מתקיימים תנאים רשום הצבת כלי אצירה 7. אלה:

(1) הוא בעל רישיון;

(2) כלי האצירה הוא כלי אצירה רשום;

(3) הוא קיבל אישור לכך מראש הרשות המקומית שכלי האצירה מוצב בתחומה;

(4) הצבת כלי האצירה היא בהתאם לתנאים שנקבעו באישור כאמור בפסקה (3), ככל שנקבעו.

(ב) בקשה להצבת כלי אצירה רשום תוגש לראש הרשות המקומית; הבקשה תכלול, לכל הפחות, את פרטי כלי האצירה, את הכמות הצפויה של פסולת הבניין שתפונה ואת האתר המורשה שאליו תפונה פסולת הבניין.

(ג) אישור בקשה להצבת כלי אצירה, כאמור בסעיף קטן (ב), יכלול תנאים והוראות לעניין סימון כלי האצירה, אופן הצבת כלי האצירה ופינויו בתום השימוש, וכן תנאים נוספים הנדרשים להבטחת פינויה הסדיר של פסולת הבניין, והפיקוח עליה.

(ד) השר, בהתייעצות עם שר הפנים, יקבע הוראות לעניין סעיף זה ובכלל זה הוראות לעניין אמצעי זיהוי, סימון, מעקב ובקרה שיותקנו בכלי אצירה רשום.

ד ב ר י ה ס ב ר

האצירה, את הכמות הצפויה של פסולת הבניין שתפונה, ואת האתר המורשה שאליו תפונה פסולת הבניין.

סעיף קטן (ג)

מוצע לקבוע כי אישור בקשה להצבת כלי אצירה על ידי ראש הרשות המקומית, יכלול תנאים והוראות לעניין סימון כלי האצירה, אופן הצבת כלי האצירה ופינויו בתום השימוש, וכן תנאים נוספים הנדרשים להבטחת פינויה הסדיר של פסולת הבניין, והפיקוח עליה. יצוין כי כבר כיום ישנן רשויות מקומיות אשר קבעו בחוקי עזר הסדרים דומים.

סעיף קטן (ד)

מוצע לקבוע כי השר להגנת הסביבה, בהתייעצות עם שר הפנים, יקבע הוראות לעניין סעיף זה ובכלל זה הוראות לעניין אמצעי זיהוי, סימון, מעקב ובקרה שיותקנו בכלי אצירה רשום. אמצעים אלה יכול שיכללו אמצעי מעקב ובקרה אלקטרוניים, כדי להבטיח כי הפסולת שנאצרה בהם לא תושלך ברשות הרבים.

למשל במקרים של מילוי כלי האצירה מעבר לקיבולתו, כך שהפסולת נשפכת ממנו אם אינו מכוסה. יצוין כי הוראות מעין אלה שכיחות כיום בחוקי עזר של רשויות מקומיות רבות לעניין איסוף ופינוי פסולת.

לסעיף זי המוצע

סעיף קטן (א)

כאמור לעיל לעניין סעיף זט המוצע, מוצע לקבוע איסור על הצבת כלי לאצירת פסולת בניין במי שאינו בעל רישיון. עוד מוצע לקבוע כי יהיה ניתן להציב כלי אצירה רשום בלבד, קרי, כלי אצירה הנושא אמצעי זיהוי, סימון, מעקב ובקרה בהתאם להוראות שקבע השר בתקנות לפי סעיף זה. עוד מוצע לקבוע כי כלי אצירה לא יוצב בלי שניתן לכך אישור מאת ראש הרשות המקומית שכלי האצירה מוצב בתחומה או ממי שהוא הסמיכו לכך, ובהתאם לתנאים שנקבעו באישור כאמור.

סעיף קטן (ב)

מוצע כי בקשה להצבת כלי אצירה רשום תוגש לראש הרשות המקומית, ותכלול, לכל הפחות, את פרטי כלי

(ה) רשות מקומית רשאית, באישור השר, לקבוע בחוק עזר הוראות שיסטו מהוראות תקנות שהותקנו לפי סעיף זה למעט לעניין אמצעי הזהירה, הסימון, המעקב והבקרה שיותקנו בכלי האצירה כאמור בסעיף קטן (ד).

דיא. לא ישליך אדם פסולת שאינה פסולת בניין לכלי אצירה רשום. איסור השלכת פסולת אחרת לכלי אצירה רשום

דיב. רשות מקומית תנקוט אמצעים סבירים לפיקוח על הצבת כלי אצירה וכלי אצירה רשומים בתחומה, ועל קיום התנאים להצבת כלי אצירה רשום שקבעה כאמור בסעיף די(א)(3) או בחוק עזר לפי סעיף די(ה), לפי העניין. נקיטת אמצעי פיקוח בידי רשות מקומית

דיג. (א) לא יוביל אדם פסולת בניין, אלא אם כן מתקיימים לגבי שני אלה: הובלת פסולת בניין

(1) הוא מוביל מורשה;

(2) הוא מוביל את פסולת הבניין בכלי אצירה רשום.

(ב) מוביל מורשה יוביל פסולת בניין רק לאתר מורשה של בעל הרישיון שעמו התקשר יצרן פסולת הבניין, כאמור בסעיף טז.

דיד. (א) רשות מקומית רשאית לקבוע הוראות בחוק עזר, באישור השר, בעניין אצירה ופינוי של פסולת בניין בידי הרשות המקומית או בידי מובילים מורשים הפועלים מטעמה; הוראות בחוק עזר כאמור יכול שיסטו מהוראות סימן זה, ובלבד שיבטיחו כי האצירה והפינוי כאמור ייעשו באופן מפקח. חוק עזר לעניין אצירה ופינוי של פסולת בניין

ד ב ר י ה ס ב ר

לסעיף דיג המוצע

סעיף קטן (ה)

מוצע לקבוע איסור על הובלת פסולת בניין בידי מי שאינו מוביל מורשה. להשלמת ההסדרים המוצעים בסעיף די, מוצע לקבוע כי מוביל מורשה רשאי להוביל פסולת בניין בכלי אצירה רשום בלבד, וכן רק לאתר מורשה של בעל הרישיון שעמו התקשר יצרן פסולת הבניין, כאמור בסעיף טז.

לסעיף זיד המוצע

סעיף קטן (א)

מוצע לקבוע כי רשות מקומית תהיה רשאית לקבוע הוראות, בחוק עזר, באישור השר להגנת הסביבה, בעניין אצירה ופינוי של פסולת בניין בידי הרשות המקומית או בידי מובילים מורשים הפועלים מטעמה, גם אם הוראות חוק העזר יסטו מהוראות הסימן המוצע בחוק. לריכוז הפעולות בידי הרשות המקומית יתרונו רבים במתן השירות לציבור תושביה, אך נמצא כי לא לכולן היכולת והאמצעים לממש תפקיד זה. לפיכך מוצע כי תישמר לרשויות המעוניינות בכך האפשרות להסדיר את פעילותן בחוק עזר, באישור השר כאמור. אישור זה נועד להבטיח, בין השאר, כי האצירה והפינוי על ידי הרשות המקומית ייעשו באופן מפקח ומבוקר שלא יפגע במימוש מטרות החוק.

לשם מתן אפשרות לרשות מקומית החפצה בכך, להסדיר את אופן פינוי פסולת הבניין הנצירה בתחומה, בהתאם למאפייניה ואת אופן פעילותה של אותה רשות, מוצע לקבוע כי רשות מקומית רשאית, באישור השר להגנת הסביבה, לקבוע בחוק עזר הוראות שיסטו מהוראות תקנות שהותקנו לפי סעיף זה, למעט לעניין אמצעי הזהירה, הסימון, המעקב והבקרה שיותקנו בכלי האצירה כאמור בסעיף קטן (ג). הוראה זו משלימה את ההוראה הקבועה בסעיף זיד, המאפשר לרשות מקומית לסטות מהוראות סימן ב' בחוק עזר.

לסעיף זיא המוצע

בשל החשיבות של הפרדת פסולת לסוגיה ופינויה כזרמים נפרדים להמשך טיפול, מוצע לקבוע איסור על השלכת פסולת שאינה פסולת בניין לכלי אצירה רשום. כיום יש רשויות מקומיות אשר קבעו בחוקי עזר הסדר דומה.

לסעיף זיב המוצע

מוצע לקבוע כי על רשות מקומית לנקוט אמצעים סבירים לפיקוח על הצבת כלי אצירה וכלי אצירה רשומים בתחומה, ועל קיום התנאים להצבת כלי אצירה רשום שקבעה כאמור במסגרת אישור לפי סעיף די(א)(3) או בחוק עזר לפי סעיף די(ה), לפי העניין.

(ב) קבעה רשות מקומית הסדרים בחוק עזר בסטייה מהוראות סימן זה, כאמור בסעיף קטן (א) –

(1) לא יחולו בתחום הרשות המקומית האמורה הוראות סעיפים 17(א) ו-17(ב), ו-17 עד 17(ג);

(2) הרשות המקומית תמסור לממונה דיווח שנתי, במתכונת שיורה, על יישום ההוראות חוק העזר בתחומה, ובכלל זה על פינוי פסולת הבניין מתחומה לאתרים מורשים.

שמירת דינים 17טו. הוראות סימן זה באות להוסיף על ההוראות כל דין אחר, ואולם בכל סתירה בין ההוראות סימן זה להוראות חוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, התשע"א-2011⁷² (בסעיף זה – חוק האסבסט), יגברו ההוראות לפי חוק האסבסט.

סימן ג': סילוק גרוטות רכב;

(5) בסעיף 13(ב) –

(א) בפסקה (4), במקום "לסילוק או לריכוז וטיפול" יבוא "לטיפול";

(ב) אחרי פסקה (4א) יבוא:

"(4ב) הפעיל, בעצמו או באמצעות אחר, אתר לטיפול בפסולת בניין בלא

רישיון או בניגוד לתנאי הרישיון, בניגוד להוראות סעיף 7ב;

(4ג) לא התקשר עם בעל רישיון, בניגוד להוראות סעיף 17ט(א);

(4ד) השליך פסולת בניין לכלי שאינו כלי אצירה רשום, בניגוד להוראות

סעיף 17ט(ב);

(4ה) הציב כלי אצירה, בניגוד להוראות סעיף 17(א);

ד ב ר י ה ס ב ר

לכותרת סימן ג'

לאור החלוקה המוצעת של פרק ג' לסימנים, מוצע להוסיף לפני סעיף 8 לחוק את כותרת "סימן ג': סילוק גרוטות רכב".

לפסקה (5)

סעיף 13 לחוק קובע עונשין בשל עשיית עבירות בניגוד לחוק. סעיף 13(ב) קובע עונש מאסר של שנה או קנס כאמור בסעיף 61(א) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, על העבירות המפורטות בו (קנס זה עומד נכון ליום פרסום הצעת החוק על עד 226,000 שקלים חדשים). בפסקה (1) מוצע לתקן את נוסח סעיף 13(ב) (4) בהתאמה להגדרה המעודכנת של "אתר לטיפול בפסולת". בפסקה (2) מוצע להוסיף כמה עבירות – הפעלת אתר לטיפול בפסולת בניין בלא רישיון או בניגוד לתנאי הרישיון, בניגוד להוראות סעיף 7ב; הפרת חובת ההתקשרות של יצרן פסולת בניין עם בעל רישיון, בניגוד להוראות סעיף 17ט(א); השלכת פסולת בניין לכלי שאינו כלי אצירה רשום, בניגוד להוראות סעיף 17ט(ב); הצבת כלי אצירה, בניגוד להוראות סעיף 17(א); השלכת פסולת שאינה פסולת בניין, לכלי אצירה רשום, בניגוד להוראות סעיף 17(א); והובלת פסולת בניין, בניגוד להוראות סעיף 17(ג).

סעיף קטן (ב)

מוצע להבהיר כי במקרה שרשות מקומית קבעה הסדרים בחוק עזר בסטייה מהוראות סימן זה, לא יחולו בתחומה ההוראות סעיפים 17(א) ו-17(ב) עד 17(ג), שמהווים את עיקר ההסדרים לפי סימן ב'. כמו כן, כדי לוודא כי לא ייפגע יישום החוק, תהיה הרשות המקומית חייבת במסירת דיווח שנתי לממונה, במתכונת שיורה.

לסעיף 17טו המוצע

מוצע להבהיר כי ההוראות סימן זה באות להוסיף על ההוראות כל דין אחר, עם זאת, מוצעת התייחסות מפורשת לפסולת בניין שמהווה גם פסולת אסבסט לפי חוק האסבסט. בכלל, ההוראות לעניין פינוי פסולת בניין יחולו גם על מי שמבצע עבודת אסבסט לפי חוק האסבסט. עם זאת, ואולם מאחר שלסוג פסולת זה קיימת הסדרה ייעודית לצורך מניעת סיכונים בריאותיים וסביבתיים חמורים, וייתכנו מצבים של סתירה בין ההוראות שני החוקים, מוצע לקבוע כי בכל סתירה בין ההוראות סימן זה להוראות חוק האסבסט, יגברו ההוראות לפי חוק האסבסט.

⁷² ס"ח התשע"א, עמ' 694.

(14) השליך פסולת שאינה פסולת בניין, לכלי אצירה רשום, בניגוד להוראות סעיף 7א;

(14) הוביל פסולת בניין, בניגוד להוראות סעיף 7ג;

(6) אחרי סעיף 15 יבוא:

"פרק ז'2: עיצומים כספיים

הגדרות 115. בפרק זה, "המנהל" – עובד המשרד הכפוף במישרין למנהל הכללי של המשרד, שהשר הסמיכו לעניין פרק זה.

עיצום כספי 115ה. (א) הפעיל אדם, בעצמו או באמצעות אחר, אתר לטיפול בפסולת בניין בלא רישיון, בניגוד להוראות סעיף 7ב, רשאי המנהל להטיל עליו עיצום כספי לפי הוראות פרק זה, בסכום של 100,000 שקלים חדשים.

(ב) הוביל אדם, שאינו מוביל מורשה, פסולת בניין, בניגוד להוראות סעיף 7ג(א)(1), רשאי המנהל להטיל עליו עיצום כספי לפי הוראות פרק זה, בסכום של 75,000 שקלים חדשים.

(ג) הפר אדם הוראה מההוראות לפי חוק זה, כמפורט להלן, רשאי המנהל להטיל עליו עיצום כספי לפי הוראות פרק זה, בסכום של 50,000 שקלים חדשים:

ד ב ר י ה ס ב ר

הפרה זו היא במדרג הגבוה ביותר לנוכח התמריץ הכלכלי המשמעותי להתנהגות זו, ופוטנציאל הנזק הגבוה ממנה, ועל כן מוצע לקבוע כי הפרת ההוראה תוביל להטלת עיצום כספי בשיעור של 100,000 שקלים חדשים.

לסעיף קטן (ב)

במדרג חומרה נמוך יותר, מוצע לקבוע כי הפרת ההוראה לעניין הובלת פסולת בניין על ידי מי שאינו מוביל מורשה בניגוד להוראות סעיף 7ג(א)(1), תוביל להטלת עיצום כספי בשיעור של 75,000 שקלים חדשים. עיצום זה מבטא את החומרה היתרה בעיסוק שאינו מוסדר, ואת האפשרות להטיל על מי שאינו מוביל מורשה עיצומים בשל הפרות נוספות.

לסעיף קטן (ג)

במדרג השלישי, מוצע לקבוע כי הפרת ההוראות המפורטות בסעיף קטן (ג) תוביל להטלת עיצום כספי בשיעור של 50,000 שקלים חדשים. ההפרות המוצעות בסעיף קטן (ג) הן: בעל רישיון שהפר תנאי מתנאי הרישיון, בניגוד להוראות סעיף 7ב; בעל רישיון שהציב כלי אצירה שאינו כלי אצירה רשום, בלא אישור או בניגוד לתנאי האישור, בניגוד להוראות סעיף 7א(א); בעל רישיון שהעביר תוצרי מיחזור לאחר, בניגוד להוראות סעיף 7ח(ג); בעל רישיון שלא קיים את הוראות הממונה, בניגוד להוראות סעיף 7ח(א); בעל רישיון שהעביר פסולת בניין מאתר מורשה לאתר אחר שאינו מורשה, בניגוד להוראות סעיף 7ח(ב); בעל רישיון שלא הגיש לממונה דיווח שנתי, בניגוד להוראות סעיף 7ח(ה); מוביל מורשה שהוביל פסולת בניין שלא בכלי אצירה רשום, בניגוד להוראות סעיף 7ג(א)(2);

לפסקה (6)

מוצע להוסיף לחוק פרק שעניינו עיצומים כספיים, כמקובל בחוקים סביבתיים רבים בשנים האחרונות. מוצע לתת למנהל סמכות להטיל עיצום כספי על אדם אשר הפר את ההוראות המפורטות בסעיף 15 המוצע (להלן – המפר). העיצום הכספי הוא אמצעי אכיפה רגולטורי יעיל ומהיר שמטרתו העיקרית היא כפיית קיום ההוראות החוקיות והחזרת המפוקח למשטר ציור. לנוכח העובדה שמדובר בהליך מינהלי, המיועד להוות סנקציה קלה יחסית להפעלה על-ידי רשות מינהלית, עשויה יעילותו ומהירותו לשמש גורם מרתיע ולהביא להקטנת השכיחות של הפרת החובות המפורטות בסעיף. הטלת העיצום הכספי נבחנת מהטלת סנקציה פלילית בכך שהיא אינה מלווה בקלון חברתי הכרוך בהרשעה בפלילים, והיא אף אינה גוררת אחריה רישום פלילי.

לסעיף 15 המוצע

מוצע להגדיר את ה"מנהל" כמי שהוא עובד המשרד הכפוף במישרין למנהל הכללי של המשרד, שהשר הסמיכו לעניין פרק זה.

לסעיף 15 המוצע

מוצע להסמיך את המנהל להטיל עיצום כספי במקרה של הפרת אחת מהחובות המנויות בסעיף 15 המוצע, לפי ארבעה מדרגים של סכומי עיצומים כספיים, כמפורט להלן:

לסעיף קטן (א)

ההפרה המוצעת למדרג זה היא הפעלת אתר לטיפול בפסולת בניין בלא רישיון, בניגוד להוראות סעיף 7ב.

(1) בעל רישיון שהפר תנאי מתנאי הרישיון, בניגוד להוראות סעיף 7ב;

(2) בעל רישיון שהציב כלי אצירה שאינו כלי אצירה רשום, בלא אישור או בניגוד לתנאי האישור, בניגוד להוראות סעיף 7א(א);

(3) בעל רישיון שהעביר תוצרי מיחזור לאחר, בניגוד להוראות סעיף 7ח(ג);

(4) בעל רישיון שלא קיים את הוראות הממונה, בניגוד להוראות סעיף 7ח(א);

(5) בעל רישיון שהעביר פסולת בניין מאתר מורשה לאתר אחר שאינו מורשה, בניגוד להוראות סעיף 7ח(ב);

(6) בעל רישיון שלא הגיש לממונה דיווח שנתי, בניגוד להוראות סעיף 7ח(ה);

(7) מוביל מורשה שהוביל פסולת בניין שלא בכלי אצירה רשום, בניגוד להוראות סעיף 7א(א)(2);

(8) מוביל מורשה שהוביל פסולת בניין לאתר שאינו אתר מורשה של בעל הרישיון שעמו התקשר יצרן פסולת הבניין, בניגוד להוראות סעיף 7א(ב).

(ד) בעל רישיון שלא ניהל רישום או לא שמר רישום ומסמכים ששימשו אסמכתה לרישום, בניגוד להוראות סעיף 7ח(ד) ו-ו(1), רשאי המנהל להטיל עליו עיצום כספי לפי הוראות פרק זה, בסכום של 25,000 שקלים חדשים.

115. (א) היה למנהל יסוד סביר להניח כי אדם הפר הוראה מההוראות לפי חוק זה, כאמור בסעיף 115 (בפרק זה – המפר), ובכוונתו להטיל עליו עיצום כספי לפי אותו סעיף, ימסור למפר הודעה על הכוונה להטיל עליו עיצום כספי (בפרק זה – הודעה על כוונת חיוב).

(ב) בהודעה על כוונת חיוב יציין המנהל, בין השאר, את אלה:

(1) המעשה או המחדל (בפרק זה – המעשה) המהווה את ההפרה ומועד ביצועו;

ד ב ר י ה ס ב ר

לסעיף 115 המוצע

לפי המוצע בסעיף זה, בהתקיים התשתית הראייתית המינהלית המעידה על ביצוע הפרה כאמור בסעיף 115 המוצע, ימסור המנהל למפר הודעה על כוונתו להטיל עיצום כספי (להלן – הודעה על כוונת חיוב), אשר תציין את המעשה או המחדל המהווים את ההפרה, את סכום העיצום הכספי ואת התקופה לתשלום, את זכותו של המפר לטעון את טענותיו לפני המנהל, וכן את שיעור התוספת על העיצום הכספי אם תימשך ההפרה או תחזור על עצמה.

מוביל מורשה שהוביל פסולת בניין לאתר שאינו אתר מורשה של בעל הרישיון שעמו התקשר יצרן פסולת הבניין, בניגוד להוראות סעיף 7א(ב).

לסעיף קטן (ד)

במדרג הנמוך ביותר, מוצע לקבוע כי על בעל רישיון שלא ניהל רישום או לא שמר רישום ומסמכים ששימשו אסמכתה לרישום, בניגוד להוראות סעיף 7ח(ד) ו-ו(1), יוטל עיצום כספי בשיעור של 25,000 שקלים חדשים.

(2) סכום העיצום הכספי והתקופה לתשלומי;

(3) זכותו של המפר לטעון את טענותיו לפני המנהל לפי הוראות סעיף 115;

(4) הסמכות להוסיף על סכום העיצום הכספי בשל הפרה נמשכת או הפרה חוזרת, לפי הוראות סעיף 115, והמועד שממנו יראו הפרה כהפרה נמשכת לענין הסעיף האמור.

זכות טיעון 115. מפר שנמסרה לו הודעה על כוונת חיוב לפי הוראות סעיף 115 רשאי לטעון את טענותיו, בכתב, לפני המנהל, לענין הכוונה להטיל עליו עיצום כספי ולענין סכומו, בתוך 30 ימים ממועד מסירת ההודעה, ורשאי המנהל להאריך את התקופה האמורה בתקופה נוספת שלא תעלה על 30 ימים.

החלטת המנהל ודרישת תשלום 115. (א) המנהל יחליט, לאחר ששקל את הטענות שנטענו לפי הוראות סעיף 115, אם להטיל על המפר עיצום כספי, ורשאי הוא להפחית את סכום העיצום הכספי לפי הוראות סעיף 115. (ב) החליט המנהל לפי הוראות סעיף קטן (א) –

(1) להטיל על המפר עיצום כספי – ימסור לו דרישה בכתב לשלם את העיצום הכספי (בפרק זה – דרישת תשלום), שבה יציין, בין השאר, את סכום העיצום הכספי המעודכן ואת התקופה לתשלומי;

(2) שלא להטיל על המפר עיצום כספי – ימסור לו הודעה על כך, בכתב.

(ג) בדרישת התשלום או בהודעה לפי סעיף קטן (ב), יפרט המנהל את נימוקי החלטתו.

(ד) לא טען המפר את טענותיו לפי הוראות סעיף 115, בתוך התקופה האמורה באותו סעיף, יראו את ההודעה על כוונת חיוב, בתום אותה תקופה, כדרישת תשלום שנמסרה למפר במועד האמור.

ד ב ר י ה ס ב ר

להטיל על המפר עיצום כספי ישלח למפר דרישת תשלום לגבי סכום העיצום הכספי המעודכן ואת התקופה לתשלומי (להלן – דרישת תשלום). אם החליט המנהל שלא להטיל על המפר עיצום כספי, ימסור המנהל למפר הודעה על כך. בשני המקרים, יפרט המנהל את נימוקי החלטתו.

עוד מוצע לקבוע כי במקרה שבו המפר בחר שלא לטעון את טענותיו, תיחשב ההודעה על כוונת חיוב שנשלחה על ידי המנהל כהחלטה סופית שלו וכדרישת תשלום, בתום 30 הימים שבמהלכם היה רשאי המפר לטעון את טענותיו לפני המנהל, וזאת, כדי למנוע סרבול מיותר הכרוך במסירת הודעה נוספת על ידי המנהל.

לסעיף 115 המוצע

מוצע לתת למפר שקיבל הודעה על כוונת חיוב כאמור בסעיף 115 המוצע, זכות לטעון את טענותיו בכתב לפני המנהל לענין הכוונה להטיל עליו עיצום כספי ולענין סכומו, בתוך 30 ימים מיום מסירת ההודעה, ובכך לממש את זכות השימוע שלו, כמקובל בהליך מינהלי.

לסעיף 115 המוצע

מוצע לקבוע כי המנהל, לאחר ששקל את טענותיו של המפר, יחליט אם להטיל על המפר עיצום כספי. כמו כן, רשאי המנהל לשקול אם להפחית את גובה העיצום בהתאם להוראות סעיף 115 המוצע. אם החליט המנהל

15ט. (א) בהפרה נמשכת ייווסף על העיצום הכספי הקבוע לאותה הפרה, החלק החמישים שלו לכל שבוע שבו נמשכת ההפרה.

(ב) בהפרה חוזרת ייווסף על העיצום הכספי הקבוע לאותה הפרה, סכום השווה לעיצום הכספי כאמור; לעניין זה, "הפרה חוזרת" – הפרת הוראה מההוראות לפי חוק זה כאמור בסעיף 15, בתוך שנתיים מהפרה קודמת של אותה הוראה שבשלה הוטל על המפר עיצום כספי או שבשלה הורשע.

סכומים מופחתים 15י. (א) המנהל אינו רשאי להטיל עיצום כספי בסכום הנמוך מהסכומים הקבועים בפרק זה, אלא לפי הוראות סעיף קטן (ב).

(ב) הש, בהסכמת שר המשפטים ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, רשאי לקבוע מקרים, נסיבות ושיקולים שבשלהם יהיה ניתן להטיל עיצום כספי בסכום הנמוך מהסכומים הקבועים בסעיף 15 ובשיעורים שיקבע.

סכום מעודכן של העיצום הכספי 15יא. (א) העיצום הכספי יהיה לפי סכומו המעודכן ביום מסירת דרישת התשלום, ולגבי מפר שלא טען את טענותיו לפני המנהל, כאמור בסעיף 15 – ביום מסירת ההודעה על כוונת החיוב; הוגש ערעור לבית משפט לפי סעיף 15טז ועוכב תשלומו של העיצום הכספי בידי המנהל או בית המשפט, יהיה העיצום הכספי לפי סכומו המעודכן ביום ההחלטה בערעור.

ד ב ר י ה ס ב ר

דוגמאות אפשריות לכך הן: פעולות שביצע ביוזמתו למניעת הישנות ההפרה או עובדת היותה של ההפרה הפרה ראשונה.

לסעיף 15א המוצע

לסעיף קטן (א)

מוצע לקבוע כי במקרה שבו בחר המפר לטעון את טענותיו לפני המנהל ונמסרה לו דרישת תשלום לפי סעיף 15א המוצע, יהיה סכום העיצום הכספי לפי הסכום המעודכן במועד מסירת דרישת התשלום. במקרה שבו בחר המפר שלא לטעון את טענותיו לפני המנהל, יראו לפי הוראות סעיף 15א המוצע את ההודעה על כוונת החיוב כדרישת התשלום והעיצום הכספי יהיה לפי סכומו המעודכן ביום מסירת ההודעה כאמור. כמו כן, במקרים שבהם הוגש ערעור לבית משפט השלום כאמור בסעיף 15טז המוצע, ובית המשפט הורה על עיכוב תשלומו של העיצום הכספי, יהיה סכום העיצום הכספי לפי סכומו המעודכן ביום ההחלטה בערעור.

לסעיף 15ט המוצע

מוצע לקבוע כי במקרה שבו מתבצעת הפרה נמשכת ייווסף לסכום העיצום הכספי הקבוע לאותה עבירה, סכום יומי נוסף לכל יום שבו נמשך ביצוע ההפרה על ידי המפר. התמדה באי-מילוי החובה שהופרה תגרוור הטלת עיצום כספי מוגבר, שהוא פועל יוצא של משך התקופה שבמהלכה בוצעה ההפרה. כמו כן מוצע לקבוע כי במקרה של הפרה חוזרת, שהיא הפרה שבוצעה בתוך שנתיים מביצוע ההפרה הקודמת שבשלה הוטל עיצום כספי או שבשלה הורשע המפר, ייווסף על סכום העיצום הכספי הקצוב שהיה ניתן להטילו בשלה אילו בוצעה לראשונה, סכום נוסף בשיעור העיצום הכספי האמור.

לסעיף 15י המוצע

מוצע לקבוע כי המנהל אינו רשאי להטיל עיצום כספי בסכום הנמוך מהסכומים הקבועים בפרק זה. מוצע לקבוע כי הש, בהסכמת שר המשפטים ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, יהיה רשאי לקבוע סוגי מקרים, נסיבות ושיקולים שבשלהם יהיה רשאי המנהל להטיל עיצום כספי בסכום נמוך מן הקבוע בסעיף 15ה המוצע.

(ב) סכומי העיצום הכספי הקבועים בסעיף 15 יתעדכנו ב־1 בינואר בכל שנה (בסעיף קטן זה – יום העדכון). בהתאם לשיעור שינוי המדרד הידוע ביום העדכון לעומת המדרד שהיה ידוע ב־1 בינואר של השנה הקודמת; הסכום האמור יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של עשרה שקלים חדשים; לעניין זה, "מדרד" – מדרד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

(ג) המנהל יפרסם ברשומות הודעה על סכומי העיצום הכספי המעודכנים לפי סעיף קטן (ב).

15יב. המפר ישלם את העיצום הכספי בתוך 30 ימים מיום מסירת דרישת התשלום כאמור בסעיף 15ח.

המועד לתשלום העיצום הכספי

15יג. (א) המנהל רשאי, על פי בקשתו של המפר, להחליט על פריסת התשלום של העיצום הכספי, ובלבד שמספר התשלומים לא יעלה על עשרה תשלומים חודשיים.

פריסת תשלום העיצום הכספי

(ב) לא שילם המפר תשלום חודשי במועדו, יראו את החלטת המנהל על פריסת התשלום כאמור בסעיף קטן (א) כבטלה, ועל יתרת התשלום של העיצום הכספי יחולו הוראות סעיף 15ד.

15יד. לא שילם המפר עיצום כספי במועד, ייווספו על העיצום הכספי, לתקופת הפיגור, הפרשי הצמדה וריבית כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א–1961⁷³ (בפרק זה – הפרשי הצמדה וריבית), עד לתשלומם.

הפרשי הצמדה וריבית

15טו. (א) עיצום כספי ייגבה לקרן לשמירת הניקיון, ועל גבייתו יחול חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה–1995⁷⁴.

גבייה

ד ב ר י ה ס ב ר

לסעיף 15 ה מ ו צ ע

לסעיף קטן (ב)

מוצע לקבוע כי על תקופת פיגור בתשלום העיצום הכספי ייווספו הפרשי הצמדה וריבית כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א–1961 (להלן – הפרשי הצמדה וריבית).

מוצע לקבוע מנגנון אוטומטי לעדכון סכומי העיצום הכספי, ב־1 בינואר בכל שנה, בהתאם לשיעור שינוי מדרד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

לסעיף 15 ט ו ה מ ו צ ע

לסעיף 15 י ו ב ה מ ו צ ע

מוצע לקבוע כי עיצום כספי ייגבה לקרן לשמירת הניקיון, ועל גבייתו יחול חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה–1995. מוצע כי כספי העיצום הכספי שייגבו לקרן לשמירת הניקיון לפי הוראות סעיף זה יתנהלו בחשבון נפרד, וישמשו למניעת השלכת פסולת בניין, מניעה וניקוי של מפגעים הנובעים מפסולת בניין, וכן לפיתוח, הקמה וייעול של אמצעים חלופיים להטמנת פסולת בניין שפגיעתם פחותה מזו של ההטמנה, ועידוד השימוש בהם.

מוצע לקבוע כי מפר שהפר הוראה המנויה בסעיף 15ה המוצע, יחויב בתשלום העיצום הכספי בתוך 30 ימים מיום מסירת דרישת התשלום כאמור בסעיף 15ח המוצע. ויובהר לעניין זה כי בהתאם להוראות סעיף 15ח המוצע, אם מפר לא טען את טענותיו בתוך 30 ימים לאחר שנמסרה לו הודעה על כוונת חיוב, יראו את ההודעה על כוונת חיוב כדרישת תשלום שנמסרה במועד האמור.

לסעיף 15 י ג ה מ ו צ ע

מוצע לקבוע כי המנהל, לפי בקשת המפר, רשאי להחליט על פריסת התשלום של העיצום הכספי, עד עשרה תשלומים חודשיים.

⁷³ ס"ח התשכ"א, עמ' 192.

⁷⁴ ס"ח התשנ"ה, עמ' 170.

(ב) כספי העיצום הכספי שייגבו לקרן לשמירת הניקיון לפי הוראות סעיף זה ינוהלו בחשבון נפרד, וישמשו למניעת השלכת פסולת בניין, מניעה וניקוי של מפגעים הנובעים מפסולת בניין, וכן לפיתוח, הקמה וייעול של אמצעים חלופיים להטמנת פסולת בניין שפגיעתם פחותה מזו של ההטמנה, ועידוד השימוש בהם.

15טז. (א) על החלטה סופית של המנהל לפי פרק זה ניתן לערער לבית משפט השלום שבו יושב נשיא בית משפט השלום; ערעור כאמור יוגש בתוך 30 ימים מיום שנמסרה למפר הודעה על ההחלטה.

(ב) אין בהגשת ערעור לפי סעיף קטן (א) כדי לעכב את תשלום העיצום הכספי, אלא אם כן הסכים לכך המנהל או שבית המשפט הורה על כך.

(ג) החליט בית המשפט לקבל ערעור שהוגש לפי סעיף קטן (א), לאחר ששולם העיצום הכספי לפי הוראות פרק זה, והורה בית המשפט על החזרת סכום העיצום הכספי ששולם או על הפחתת העיצום הכספי, יוחזר הסכום ששולם או כל חלק ממנו אשר הופחת, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום תשלומם עד יום החזרתו.

15יז. (א) הטיל המנהל עיצום כספי לפי פרק זה, יפרסם המנהל באתר האינטרנט של המשרד את הפרטים שלהלן, בדרך שתבטיח שקיפות לגבי הפעלת שיקול דעתו בקבלת ההחלטה להטיל עיצום כספי:

ערעור

פרסום

ד ב ר י ה ס ב ר

הכספי, יוחזר העיצום הכספי או כל חלק ממנו, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום תשלומם עד יום החזרתו.

לסעיף 15טז המוצע

סעיף (א)

לסעיף 15יז המוצע

מוצע לחייב את המנהל לפרסם את החלטותיו בדבר הטלת עיצום כספי. פרסום זה הוא כלי שתכליתו היא הבטחת שקיפות ביחס להפעלת שיקול הדעת של המנהל, אשר בידיו מסור כלי רב עוצמה. לפיכך, וכדי להבטיח כי השימוש בכלי של העיצום הכספי ייעשה באופן שוויוני וענייני, מוצע לחייבו לפרסם את החלטותיו בדבר הטלת העיצומים הכספיים, מהות ההפרה שבשלה הוטל העיצום הכספי ונסיבות ההפרה, סכומי העיצום הכספי שהוטל, שיעורי ההפחתה של העיצום הכספי, אם ניתנו והנסיבות שבשלהן ניתנו, פרטים על אודות המפר ככל שהם נוגעים לעניין ושמו של המפר, אם הוא תאגיד, והאם הוגש ערעור ותוצאותיו.

פרטי הפרסום יהיו כאלה שיאפשרו לציבור לערוך השוואה ביקורתית בין החלטות המנהל. הפרסום, ככלל, לא יכלול את שמות המפרים, ככל שהם יחידים. פרסום השם עשוי להוות פגיעה באדם לאורך זמן, וככל שניתן להשיג את תכלית השקיפות בלא פרסום השם של אדם פרטי, הרי שאין הצדקה לפגיעה זו. עם זאת, ניתן לפרסם את שמו של

מוצע לקבוע כי על החלטת המנהל לפי פרק זה ניתן לערער לבית משפט השלום שבו יושב נשיא בית משפט השלום, שבאזור שיפוטו ניתנה ההחלטה בדבר דרישת התשלום. יצוין כי הוראה זו מהווה חריג לכללי הסמכות הרגילים החלים בבתי משפט השלום, שלפיהם לכלל בתי משפט השלום בכל מחוז קיימת סמכות מקבילה. ערעור כאמור יוגש בתוך 30 ימים מיום מסירת דרישת התשלום למפר.

מוצע כי הסמכות המקומית תיקבע בהתאם למקום מושבו של מקבל ההחלטה על הטלת העיצום הכספי, בדומה לסדרי הדין המינהליים, ולא בהתאם למקום מושבו של האדם שעליו מוטל העיצום הכספי, כפי שנהוג בסדרי הדין האזרחיים.

סעיפים (ב) ו-(ג)

מוצע לקבוע כי הגשת ערעור כאמור בסעיף קטן (א) המוצע, אינה מהווה עילה לעיכוב תשלום העיצום הכספי, אלא אם כן הסכים לכך המנהל או שבית המשפט הורה על כך ואולם אם התקבל הערעור כאמור לאחר ששולם העיצום

- (1) דבר הטלת העיצום הכספי;
 - (2) מהות ההפרה שבשלה הוטל העיצום הכספי ונסיבות ההפרה;
 - (3) סכום העיצום הכספי שהוטל;
 - (4) אם הופחת העיצום הכספי – הנסיבות שבשלהן הופחת סכום העיצום ושיעור ההפחתה;
 - (5) פרטים על אודות המפר, הנוגעים לעניין;
 - (6) שמו של המפר – ככל שהמפר הוא תאגיד.
- (ב) הוגש ערעור לפי סעיף 15טז, יפרסם המנהל בפרסום לפי סעיף קטן (א) גם את דבר הגשת הערעור ואת תוצאותיו.
- (ג) על אף הוראות סעיף קטן (א)(6), רשאי המנהל לפרסם את שמו של מפר שהוא יחיד, אם סבר שהדבר נחוץ לצורך אזהרת הציבור.
- (ד) על אף האמור בסעיף זה, לא יפרסם המנהל פרטים שהם בגדר מידע שרשות ציבורית מנועה מלמסור לפי סעיף 9(א) לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998⁷⁵, וכן רשאי הוא שלא לפרסם פרטים לפי סעיף זה, שהם בגדר מידע שרשות ציבורית אינה חייבת למסור לפי סעיף 9(ב) לחוק האמור.
- (ה) פרסום לפי סעיף זה בעניין עיצום כספי שהוטל על תאגיד יהיה לתקופה של ארבע שנים, ובעניין עיצום כספי שהוטל על יחיד – לתקופה של שנתיים.
- (ו) השר רשאי לקבוע דרכים נוספות לפרסום הפרטים האמורים בסעיף זה.
- 15יח. על מעשה אחד המהווה הפרה של הוראה מההוראות לפי חוק זה המנויות בסעיף 15 ושל הוראה מההוראות לפי חוק אחר, לא יוטל יותר מעיצום כספי אחד.
- 15יט. (א) תשלום עיצום כספי לפי פרק זה לא יגרע מאחריותו הפלילית של אדם בשל הפרת הוראה מההוראות לפי חוק זה, המנויות בסעיף 15, המהווה עבירה.
- עיצום כספי בשל הפרה לפי חוק זה ולפי חוק אחר
- שמירת אחריות פלילית

ד ב ר י ה ס ב ר

לסעיף 15יח המוצע

מוצע כי על מעשה אחד המהווה הפרה של הוראה מההוראות לפי חוק זה המנויות בסעיף 15 ושל הוראה מההוראות לפי חוק אחר, לא יוטל יותר מעיצום כספי אחד.

לסעיף 15יט המוצע

מוצע לקבוע כי תשלום העיצום הכספי לא יגרע מהאחריות הפלילית של אדם בשל ההפרה. עם זאת, אם שלח המנהל למפר הודעה על כוונת חיוב, בשל הפרה המהווה עבירה, לא יוגש נגדו כתב אישום בשל אותה

מפר שהוא יחיד אם הדבר נחוץ כדי להזהיר את הציבור מפניו. כמו כן המנהל יימנע מפרסום פרטים שהם בגדר מידע לפי סעיף 9(א) לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 (להלן – חוק חופש המידע), ובנוסף הוא רשאי שלא לפרסם פרטים שהם בגדר מידע שרשות ציבורית אינה חייבת למסור לפי סעיף 9(ב) לחוק חופש המידע, כדוגמת מידע שהוא סוד מסחרי.

⁷⁵ ס"ח התשנ"ח, עמ' 226.

(ב) שלח המנהל למפר הודעה על כוונת חיוב, בשל הפרה המהווה עבירה כאמור בסעיף קטן (א), לא יוגש נגדו כתב אישום בשל אותה הפרה, אלא אם כן התגלו עובדות חדשות, המצדיקות זאת.

(ג) הוגש נגד אדם כתב אישום בשל הפרה המהווה עבירה כאמור בסעיף קטן (א), לא ינקוט נגדו המנהל הליכים לפי פרק זה בשל אותה הפרה, ואם הוגש כתב האישום בנסיבות האמורות בסעיף קטן (ב) לאחר שהמפר שילם עיצום כספי, יוחזר לו הסכום ששולם, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום תשלום הסכום עד יום החזרתו;

(7) בסעיף 19 –

(א) האמור בו יסומן "(א)";

(ב) אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

"(ב) הסמכויות הנתונות לשר הפנים לגבי חוקי עזר לפי סעיף 258 לפקודת העיריות, לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות, ולפי סעיף 14 לחוק איגודי ערים, התשט"ו-1955⁷⁶, יהיו נתונות, לגבי התקנת חוק עזר לעניין טיפול בפסולת ושמירת הניקיון ברשות הרבים, גם לשר"

20. בחוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית – סמכויות פקחים), התשס"ח-2008⁷⁷, בתוספת, במקום פרט 8 יבוא:

"8. עבירות לפי סעיף 13(א) ו-3(ב), (1), (ג4) עד (14) ו-ג, וסעיף 15 לחוק שמירת הניקיון, התשמ"ד-1984."

תיקון חוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית – סמכויות פקחים)

ד ב ר י ה ס ב ר

סעיף 20 מוצע לקבוע כי חלק מן העבירות שנוספו בסעיף 13 לחוק, ייוספו לתוספת לחוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית – סמכויות פקחים), התשס"ח-2008. תוספת זו מאפשרת לפקחים שהם עובדי רשויות מקומיות להפעיל את מכלול סמכויות הפיקוח והאכיפה לעניין עבירות אלה, המוסיפות על הסמכויות הנתונות להם לפי דיני השלטון המקומי. זאת במטרה לעודד אכיפה אפקטיבית ועקבית של החקיקה הסביבתית הארצית.

סעיף 21 בתוספת השנייה בחוק הגנת הסביבה (סמכויות פיקוח ואכיפה), התשע"א-2011, מנויים חיקוקים שלצורך פיקוח עליהם השר להגנת הסביבה רשאי למנות, מבין עובדי משרדו, ממניי הגנת הסביבה. לממונים אלה יהיו נתונות סמכויות לפי סעיף 5 לחוק, הכוללות דרישת הזדהות, דרישת ידיעות ומסמכים, ביצוע מדידות ודגימות וסמכות כניסה. תוספת זו כוללת כיום את חוק המדבריר, אשר במסגרתו נוסף ההסדר לחוק בתיקון עקיף. מוצע שסימן ב' לחוק שמירת הניקיון המוצע, בעניין פינוי פסולת בניין, ייוסף גם הוא לתוספת זו.

הפרה, אלא אם כן התגלו עובדות חדשות המצדיקות זאת. כמו כן, מפר שהוגש נגדו כתב אישום בשל הפרה המנויה בסעיף 15 המוצע, לא יחויב בשל אותה הפרה בתשלום עיצום כספי, ואם חויב ושילם את העיצום הכספי – יוחזר לו הסכום ששילם בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום תשלום עד יום החזרתו.

לפסקה (7)

מוצע לתקן את סעיף 19 לחוק, שעניינו חוקי עזר, כך שסמכויות מסוימות הנתונות לשר הפנים לגבי חוקי עזר, יהיו נתונות גם לשר להגנת הסביבה לעניין התקנת חוק עזר לעניין טיפול בפסולת ושמירת הניקיון ברשות הרבים. סמכויות אלה הן עיכוב פרסום חוק עזר לפי סעיף 258 לפקודת העיריות ולפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות, וסמכות אישור חוק עזר לפי סעיף 14 לחוק איגודי ערים, התשט"ו-1955.

⁷⁶ ס"ח התשט"ו, עמ' 48.

⁷⁷ ס"ח התשס"ח, עמ' 534; התשע"ז, עמ' 502.

- תיקון חוק הגנת הסביבה (סמכויות פיקוח ואכיפה), התשע"א-2011⁷⁸, בתוספת השנייה, אחרי פרט 1 יבוא:
21. בחוק הגנת הסביבה (סמכויות פיקוח ואכיפה)
22. "2. סימן ב' בפרק ב' לחוק שמירת הניקיון, התשמ"ד-1984."
23. בחוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש"ס-2000⁷⁹, בתוספת הראשונה, בפרט 23, במקום פרט משנה (9) יבוא:
24. "9) החלטה של רשות לפי חוק שמירת הניקיון, התשמ"ד-1984."
- תיקון פקודת המכרות
23. בפקודת המכרות⁸⁰, חלק י"ד – בטל.
- פרק ו' – תחילה והוראות מעבר
24. (א) תחילתו של פרק זה שמונה עשר חודשים מיום פרסומו של חוק זה (בסעיף זה – יום התחילה).
- (ב) קבעה רשות מקומית, ערב יום פרסומו של חוק זה, חוק עזר לעניין אצירה ופינוי של פסולת בניין, שהוראותיו הן בסטייה מהוראות חוק זה, רשאית הרשות המקומית, בתוך שנים עשר חודשים מיום פרסומו של חוק זה, לבקש מהשר ומשר הפנים אישור לחוק העזר; לא ביקשה הרשות המקומית אישור כאמור, או שלא ניתן אישור השרים עד יום התחילה, יפקע תוקפן של הוראות חוק העזר שהן בסטייה מהוראות חוק זה.

דבריו הסבר

כמו כן מוצע לקבוע תקופת היערכות של שנים עשר חודשים מיום פרסום החוק, שתאפשר לרשות מקומית שכבר יש לה חוק עזר לעניין טיפול בפסולת בניין ופינוי, שהוראותיו הן בסטייה מהוראות חוק זה, להביאו לאישור של השר להגנת הסביבה ושל שר הפנים.

כאמור בדבריו ההסבר לסעיף זיד לעיל, הוראה זו נועדה לאפשר לרשות מקומית המעוניינת בכך, להיות אחראית בעצמה על אספקת שירותי האיסוף והפינוי של פסולת הבניין בתחומה, כפי שקיים כיום בכמה רשויות מקומיות. לפיכך מוצע כי תישמר לרשויות המעוניינות בכך הזכות לאשרר את תוקפו של חוק העזר שהתקינו באמצעות קבלת אישור השרים כאמור בהתאם להוראות החוק המוצע. אישור זה נועד להבטיח, בין השאר, כי האצירה והפינוי על ידי הרשות המקומית ייעשו באופן מפקח ומבוקר שלא יפגע במימוש מטרות החוק.

לגבי רשות מקומית שלא ביקשה אישור לחוק עזר קיים, או שלא ניתן לגביו אישור השרים, יפקע תוקפו של חוק העזר, ככל שהוא בסטייה מהוראות חוק זה, או יפקעו תוקפן של ההוראות בחוק העזר הנוגעות לפינוי פסולת בניין ושהן בסטייה מהוראות חוק זה.

סעיף 22 בחוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש"ס-2000, בפרט 23 לתוספת הראשונה, שעניינו איכות הסביבה, מופיעות החלטות מינהליות לפי חקיקה סביבתית שהן נושא לעתירה מינהלית לפני בית משפט לעניינים מינהליים. מוצע להחליף את פרט משנה (9) באופן שכל ההחלטות של רשות לפי החוק ייכללו בו, ובהן החלטות הממונה לפי החוק המוצע.

סעיף 23 עקב קביעת ההסדר המוצע, שמטרתו הסדרת האצירה והפינוי של פסולת בניין לכלל הרשויות המקומיות, מוצע לבטל הסדר אחר הנוגע לטיפול בפסולת בניין, שנחקק בעבר במסגרת פרק בפקודת המכרות, אך טרם ייושם עד היום, בין השאר, בשל העדר התקנת תקנות שנדרשו ליישומם בפועל. ההסדר בפקודת המכרות נועד להטיל את האחריות ליחזור פסולת בניין על בעלי מחצבות. לנוכח ההסדר המוצע המטיל את האחריות על יצרני פסולת הבניין, דהיינו, העוסקים בעבודות בנייה, אין מקום להסדר הקיים בפקודת המכרות, שכאמור, אינו מיושם ממילא.

נוסחו של פרק י"ד לפקודת המכרות, שאותו מוצע לבטל, מופיע בנספח לדבריו ההסבר.

סעיף 24 מוצע לקבוע כי תחילתו של פרק זה – יהיה שמונה עשר חודשים מיום פרסומו של החוק. זאת כדי לאפשר תקופת התארגנות לכלל הגורמים, ובהם למשרד להגנת הסביבה, למפעילי אתר הטיפול בפסולת בניין ולרשויות המקומיות, ליישום חובותיהם לפי ההסדר המוצע.

⁷⁸ ס"ח התשע"א, עמ' 738, התשע"ו, עמ' 707.

⁷⁹ ס"ח התש"ס, עמ' 190; התשפ"ב, עמ' 1111.

⁸⁰ חוקי א", כרך ב', עמ' (ע) 910, (א) 938; ס"ח התשפ"ב, עמ' 12.

כחלק מרישיון החציבה של בעל המחצבה החייב במיחזור, ובלבד שמסר לממונה ולמפקח הודעה בכתב על כוונתו לבצע את המיחזור כאמור, זמן סביר מראש ולפחות 90 ימים לפני תחילת הביצוע.

(2) היתה המחצבה במקרקעי ישראל, כמשמעותם בחוק-יסוד: מקרקעי ישראל (בסעיף זה – מקרקעי ישראל), יראו את רשות מקרקעי ישראל כאילו הרשתה את ביצוע הפעילות כאמור בפסקה (1), ובלבד שהתנאים שלפיהם הוענקו הזכויות במקרקעין לא הופרו.

(ב) על אף הוראות סעיף קטן (א), רשאי הממונה, או המפקח לאחר התייעצות עם הממונה, להורות לבעל מחצבה החייב במיחזור, כולו או חלקו, לא ייעשה בשטח המחצבה, בהתקיים המפורט להלן, לפי העניין, ובלבד שנתן לבעל המחצבה הזדמנות לטעון את טענותיו בעניין זה:

(1) לעניין הוראת הממונה – אם סבר כי ביצוע המיחזור בשטח המחצבה עלול לפגוע בסביבה, במידה המצדיקה לאסור או למנוע את ביצוע המיחזור בשטח האמור; אי מתן הוראה לפי הוראות פסקה זו אין בו, כשלעצמו, כדי להחיר פגיעה בסביבה בניגוד להוראות כל דין;

(2) לעניין הוראת המפקח – אם סבר כי ביצוע המיחזור בשטח המחצבה עלול לפגוע בניצול המיטבי של עתודות חומרי החציבה במחצבה; הוראת המפקח כאמור יראו אותה כחלק מרישיון החציבה של בעל המחצבה.

(ג) בעל מחצבה הנמצאת במקרקעי ישראל, החייב במיחזור לפי הוראות סעיף 122, לא יבצע בשטח המחצבה מיחזור שהוא אינו חייב בביצועו לפי הסעיף האמור, אלא באישור רשות מקרקעי ישראל ובתנאים שעליהם תורה.

(ד) נותרה במחצבה של בעל מחצבה החייב במיחזור פסולת בניין שאינה ניתנת למיחזור, יפנה אותה בעל המחצבה בהתאם להוראות כל דין.

הסמכת הממונה

124. השר ימנה, מבין עובדי משרדו, ממונה לעניין חלק זה.

חובות רישום ודיווח

125. (א) בעל מחצבה החייב במיחזור ינהל רישום מלא ומפורט של אלה:

- (1) כמות חומרי החציבה שהופקו במחצבה;
- (2) כמות פסולת הבניין שמיחזור בעצמו או באמצעות אחר;

פקודת המכרות

חלק י"ד: מיחזור פסולת בניין

פרק א': הגדרות

הגדרות

121. בחלק זה –

"בעל מחצבה" – כהגדרתו בסעיף 112;

"בעל מחצבה החייב במיחזור" – בעל מחצבה החייב במיחזור פסולת בניין לפי הוראות סעיף 122;

"חומר חציבה" ו"מחצבה" – כהגדרתם בסעיף 108;

"מיחזור" – כהגדרתו בחוק איסוף ופינוי פסולת למיחזור, התשנ"ג-1993;

"הממונה" – מי שהשר הסמיכו להיות ממונה לעניין חלק זה, לפי סעיף 124;

"מפקח מיחזור פסולת בניין" – מי שהשר הסמיכו לפקח על ביצוע ההוראות לפי חלק זה, כאמור בסעיף 127;

"פסולת בניין" – חומרים ושיירי חומרים המשמשים לבנייה, או שמשמשים בהם בקשר לעבודות בנייה, לרבות חלקי הריסות של מבנים;

"השר" – השר להגנת הסביבה.

פרק ב': בעל מחצבה החייב במיחזור

חובת מיחזור של פסולת בניין

122. (א) בעל מחצבה המפיק חומר חציבה מסוג שקבע השר, חייב במיחזור פסולת בניין, בעצמו או באמצעות אחר, בשיעור מתוך כמות חומרי החציבה המופקים במחצבה, כפי שקבע השר ובאופן שקבע.

(ב) בתקנות לפי סעיף קטן (א) רשאי השר לקבוע, בין השאר, כי החובה לפי הסעיף הקטן האמור תחול רק לגבי סוגי מחצבות שיקבע או לגבי סוגי פסולת בניין שיקבע, ורשאי הוא לקבוע שיעורי מיחזור שונים לסוגים שונים של מחצבות, חומרי חציבה או פסולת בניין.

(ג) תקנות לפי סעיף קטן (א) ייקבעו בהסכמת שר התשתיות הלאומיות, לאחר התייעצות עם שר האוצר, ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, בשים לב, בין השאר, למידת השפעתם של חומרי החציבה ותוצריהם על הסביבה ולהשפעות הכלכליות של הטלת החובה כאמור על בעלי המחצבות.

מיחזור בשטח המחצבה

123. (א) (1) בעל מחצבה החייב במיחזור רשאי לבצע את המיחזור שהוא חייב בו לפי סעיף 122, בשטח המחצבה, ככפוף להוראות כל דין, ובכלל זה חוק התכנון והתקנות והתכניות על פיו, ויראו רשות זו

סמכויות מפקח מיחזור פסולת בניין וחובת זיהוי

128. (א) לשם פיקוח על ביצוע הוראות חלק זה רשאי מפקח מיחזור פסולת בניין –

(1) לדרוש מכל אדם למסור לו את שמו ומענו ולהציג לפניו תעודת זהות או תעודה רשמית אחרת המזהה אותו;

(2) לדרוש מכל אדם הנוגע בדבר למסור לו כל ידיעה או מסמך שיש בהם כדי להבטיח או להקל את ביצוע הוראות חלק זה; בפסקה זו, "מסמך" – לרבות פלט כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ"ה-1995;

(3) לערוך בדיקות או מדידות, וכן ליטול דוגמאות לשם בדיקה ולהורות על מסירת הדוגמאות לבדיקת מעבדה או על שמירתן לתקופה שיוורה, או לנהוג בהן בדרך אחרת;

(4) להיכנס למקום, לרבות לכלי תחבורה כשהוא נייד, ובלבד שלא ייכנס למקום המשמש למגורים אלא על פי צו של בית משפט.

(ב) (בוטל).

(ג) (בוטל).

(ד) מפקח מיחזור פסולת בניין לא יעשה שימוש בסמכויות הנתונות לו לפי חלק זה, אלא בעת מילוי תפקידו ובהתקיים שניים אלה:

(1) הוא עונד באופן גלוי תג המזהה אותו ואת תפקידו, והוא לובש מדי מפקח, בצבע ובצורה שהורה לעניין זה, ובלבד שלא יהיה בהם כדי להטעות כנחוצים להיות מדי משטרה;

(2) יש בידו תעודת מפקח החתומה בידי השר, המעידה על תפקידו ועל סמכויותיו, שאותה יציג על פי דרישה.

(ה) מפקח מיחזור פסולת בניין רשאי להפעיל סמכויותיו כלפי המדינה ומוסדותיה, למעט כלפי מערכת הביטחון, כהגדרתה בסעיף 10 לחוק הגנת הסביבה.

פרק ד': עיצום כספי

עיצום כספי

129. (א) הפר בעל מחצבה החייב במיחזור הוראה מההוראות לפי חלק זה, כמפורט להלן, רשאי הממונה להטיל עליו עיצום כספי לפי הוראות פרק זה, בסכום של 25,000 שקלים חדשים, ואם הוא תאגיד – בסכום של 50,000 שקלים חדשים;

(3) השימוש שעשה בפסולת הבניין שמיחזור בעצמו או באמצעות אחר;

(4) עניינים נוספים שקבע השר.

(ב) הממונה או מי מטעמו רשאי לעיין ברישום כאמור בסעיף קטן (א) ולקבל העתק ממנו.

(ג) בעל מחצבה החייב במיחזור יגיש לממונה דיווח מאומת, בכתב, בעניינים המנויים בסעיף קטן (א) וכן בעניינים נוספים כפי שיקבע השר, והכל במועדים, לגבי תקופות ובאופן שיקבע השר.

(ד) הממונה רשאי לדרוש מבעל מחצבה החייב במיחזור להמציא לו כל מידע ששימש בסיס לעריכת הרישום והדיווח לפי סעיף זה; נדרש בעל מחצבה להמציא מידע כאמור, ימציאו במועד ובאופן שצוינו בדרישה.

(ה) הממונה או מי מטעמו לא יגלה ידיעה או נתון שנמסרו לו לפי חלק זה, אלא אם כן הדבר דרוש לצורך ביצוע חלק זה או לפי צו של בית משפט.

פיצוי לבעל מחצבה החייב במיחזור

126. שר האוצר יקבע בתקנות פיצוי לבעל מחצבה החייב במיחזור, שישולם לו בעד השקעה בציוד שרכש לצורך ביצוע המיחזור לפי הוראות סעיף 122, ואשר מטעמים שייקבעו ואינם תלויים בו, נמנע ממנו להמשיך לעסוק בחציבה.

פרק ג': סמכויות פיקוח

הסמכת מפקחי מיחזור פסולת בניין

127. (א) בלי לגרוע מסמכות השר למנות מפקחים מבין עובדי משרדו, לפי חוק הגנת הסביבה (סמכויות פיקוח ואכיפה), התשע"א-2011 (בפקודה זו – חוק הגנת הסביבה), רשאי השר להסמיך מפקח מיחזור פסולת בניין מקרב עובדי המדינה שאינם עובדי משרדו.

(ב) לא יוסמך מפקח מיחזור פסולת בניין לפי הוראות סעיף קטן (א), אלא אם כן מתקיימים בו כל אלה:

(1) משטרת ישראל הודיעה, בתוך 90 ימים ממועד פנייתו של השר אליה, כי היא אינה מתנגדת להסמכתו מטעמים של ביטחון הציבור, לרבות בשל עברו הפלילי;

(2) הוא קיבל הכשרה מתאימה בתחום הסמכויות שיהיו נתונות לו לפי חלק זה, כפי שהורה השר, בהסכמת השר לביטחון הפנים;

(3) הוא עומד בתנאי כשירות נוספים, ככל שהורה השר, בהסכמת השר לביטחון הפנים.

133. (א) טען המפר את טענותיו לפני הממונה לפי הוראות סעיף 132, יחליט הממונה, לאחר ששקל את הטענות שנטענו, אם להטיל על המפר עיצום כספי, ורשאי הוא להפחית את סכום העיצום הכספי לפי הוראות סעיף 134.

(ב) (1) החליט הממונה לפי הוראות סעיף קטן (א) להטיל על המפר עיצום כספי, ימסור לו דרישה לשלם את העיצום הכספי (בפרק זה – דרישת תשלום); בדרישת התשלום יציין הממונה, בין השאר, את סכום העיצום הכספי המעורכן והתקופה לתשלום.

(2) החליט הממונה לפי הוראות סעיף קטן (א) שלא להטיל על המפר עיצום כספי, ימסור לו הודעה על כך.

(ג) לא הגיש המפר את טענותיו לפני הוראות סעיף 132, בתוך 30 ימים מיום שנמסרה לו ההודעה על כוונת חיוב, יראו הודעה זו, בתום 30 הימים האמורים, כדרישת תשלום שנמסרה למפר במועד האמור.

סכומים מופחתים

134. (א) הממונה אינו רשאי להטיל עיצום כספי בסכום הנמוך מהסכומים הקבועים בפרק זה, אלא לפי הוראות סעיף קטן (ב).

(ב) השר, בהסכמת שר המשפטים ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, רשאי לקבוע מקרים, נסיבות ושיקולים שבשלהם יהיה ניתן להפחית את סכום העיצום הכספי הקבוע בפרק זה, בשיעורים שיקבע.

סכום מעורכן של העיצום הכספי

135. (א) העיצום הכספי יהיה לפי סכומו המעורכן ביום מסירת דרישת התשלום, ולגבי מפר שלא טען את טענותיו לפני הממונה כאמור בסעיף 132 – ביום מסירת ההודעה על כוונת החיוב; הוגשה עתירה לבית המשפט לעניינים מינהליים ובית המשפט הורה על עיכוב תשלומו של העיצום הכספי – יהיה סכום העיצום הכספי לפי סכומו המעורכן ביום מתן פסק הדין בעתירה.

(ב) סכומי העיצום הכספי יעודכנו ב־1 בינואר בכל שנה (בסעיף קטן זה – יום העדכון), בהתאם לשיעור עליית המדד הידוע ביום העדכון לעומת המדד שהיה ידוע ב־1 בינואר של השנה הקודמת; הסכומים האמורים יעוגלו לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 10 שקלים חדשים; לעניין זה, "מדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

(ג) הודעה על סכומי העיצום הכספי המעורכנים לפי סעיף קטן (ב), תפורסם ברשומות.

(1) לא ניהל רישום מלא ומפורט בהתאם להוראות לפי סעיף 125(א);

(2) לא הגיש לממונה דיווח בהתאם להוראות לפי סעיף 125(ג);

(3) לא פרסם את דבר הטלת העיצום הכספי עליו בהתאם להוראות הממונה לפי סעיף 140.

(ב) לא מיחזר בעל מחצבה החייב במיחזור פסולת בניין בשיעורים ובאופן שנקבעו לפי סעיף 122, או בהתאם להוראות הממונה שניתנו לפי סעיף 123(ב)(1), ככל שניתנו, רשאי הממונה להטיל עליו עיצום כספי לפי הוראות פרק זה, בסכום של 100,000 שקלים חדשים, ואם הוא תאגיד – בסכום של 200,000 שקלים חדשים.

הפרה נמשכת והפרה חוזרת

130. (א) בהפרה נמשכת ייוסף על העיצום הכספי החלק. החמישים שלו לכל יום שבו נמשכת ההפרה.

(ב) בהפרה חוזרת ייוסף על העיצום הכספי שהיה ניתן להטיל בשלה אילו היתה הפרה ראשונה, סכום השווה לעיצום הכספי כאמור; לעניין זה, "הפרה חוזרת" – הפרת הוראה מההוראות לפי חלק זה כאמור בסעיף 129, בתוך שנתיים מהפרה קודמת של אותה הוראה שבשלה הוטל על המפר עיצום כספי או שבשלה הורשע.

הודעה על כוונת חיוב

131. (א) היה לממונה יסוד סביר להניח כי בעל מחצבה הפר הוראה מההוראות לפי חלק זה, כאמור בסעיף 129 (בפרק זה – המפר), ובכוונתו להטיל עליו עיצום כספי לפי אותו סעיף, ימסור למפר הודעה על הכוונה להטיל עליו עיצום כספי (בפרק זה – הודעה על כוונת חיוב).

(ב) בהודעה על כוונת חיוב יציין הממונה בין השאר את אלה:

(1) המעשה או המחדל המהווה את ההפרה;

(2) סכום העיצום הכספי והתקופה לתשלום;

(3) זכותו של המפר לטעון את טענותיו לפני הממונה לפי הוראות סעיף 132;

(4) שיעור התוספת על העיצום הכספי בהפרה נמשכת או בהפרה חוזרת לפי הוראות סעיף 130.

זכות טיעון

132. מפר שנמסרה לו הודעה על כוונת חיוב לפי הוראות סעיף 131 רשאי לטעון את טענותיו, בכתב, לפני הממונה, לעניין הכוונה להטיל עליו עיצום כספי ולעניין סכומו, בתוך 30 ימים ממועד מסירת ההודעה.

החלטת הממונה ודרישת תשלום

המועד לתשלום העיצום הכספי

136. העיצום הכספי ישולם בתוך 60 ימים מיום מסירת דרישת התשלום כאמור בסעיף 133.

הפרשי הצמדה וריבית

137. לא שולם עיצום כספי במועד, ייוספו עליו, לתקופת הפיגור, הפרשי הצמדה וריבית כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961 (בפרק זה – הפרשי הצמדה וריבית), עד לתשלומם.

גבייה

138. עיצום כספי ייגבה לאוצר המדינה, ועל גבייתו תחול פקודת המסים (גבייה).

עתירה

139. (א) אין בהגשת עתירה לבית המשפט לעניינים מינהליים על דרישה לתשלום עיצום כספי לפי פרק זה, כדי לעכב את תשלום העיצום הכספי, אלא בהסכמת הממונה או אם בית המשפט הורה על כך.

(ב) התקבלה עתירה כאמור בסעיף קטן (א) לאחר ששולם העיצום הכספי, יוחזר העיצום הכספי בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום תשלומם עד יום החזרתו.

פרסום

140. הוטל עיצום כספי לפי פרק זה, רשאי הממונה לפרסם בעיתון או בכל דרך אחרת את דבר הטלת העיצום הכספי וסכומו, את שמו של המפר ואת מהות ההפרה שבשלה הוטל העיצום הכספי ונסיונותיה, ורשאי הממונה להורות למפר לפרסם על חשבונם של המפר פרסום כאמור.

שמירת אחריות פלילית

141. (א) תשלום עיצום כספי לפי הוראות פרק זה, לא יגרע מאחריותו הפלילית של אדם בשל הפרת הוראה לפי חלק זה כאמור בסעיף 129.

(ב) הוגש נגד מפר כתב אישום בשל הפרת הוראה לפי חלק זה כאמור בסעיף 129, לא ינקוט נגדו הממונה בהליכים לפי פרק זה, ואם שילם המפר עיצום כספי – יוחזר לו הסכום ששולם בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום תשלומם עד יום החזרתו.

פרק ה': עונשין

עונשין

142. (א) מי שאינו מבצע מיחזור פסולת בניין בשיעור או באופן שקבע השר לפי הוראות סעיף 122, דינו – מאסר שנה או קנס פי שלושה מהקנס הקבוע בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, ואם נעברה העבירה בידי תאגיד – קנס פי שישה מהקנס הקבוע בסעיף 61(א)(4) לחוק האמור.

(ב) היתה העבירה כאמור בסעיף קטן (א) עבירה נמשכת, רשאי בית המשפט להטיל קנס נוסף בשיעור של חמישה אחוזים מסכום הקנס האמור באותו סעיף קטן, לכל יום שבו נמשכת העבירה.

אחריות מעביד ונושא משרה בתאגיד

143. (א) מעביד ונושא משרה בתאגיד חייבים לפקח ולעשות כל שניתן למניעת ביצוע עבירה לפי חלק זה בידי עובד מעובדי המעביד או בידי התאגיד או עובד מעובדיו, לפי העניין; המפר הוראה זו, דינו – קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין.

(ב) נעברה עבירה לפי חלק זה בידי עובד של מעביד או בידי תאגיד או עובד מעובדיו, חוקה היא כי המעביד או נושא המשרה בתאגיד, לפי העניין, הפר את חובתו לפי סעיף קטן (א), אלא אם כן הוכיח כי עשה כל שניתן כדי למלא את חובתו.

(ג) בסעיף זה, "נושא משרה בתאגיד" – מנהל פעיל בתאגיד, שותף למעט שותף מוגבל, או בעל תפקיד אחר בתאגיד האחראי מטעם התאגיד על התחום שבו נעברה העבירה.

פרק ו': שונות

תחולה על המדינה

144. חלק זה יחול גם על המדינה.

דיווח לכנסת

145. השר ידווח לוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, אחת לשנה, על השגת היעדים שנקבעו לפי סעיף 122 למיחזור של פסולת בניין, בשנה שקדמה למועד הדיווח.

ביצוע ותקנות – חלק י"ד

146. השר ממנה על ביצוע חלק זה והוא רשאי, לאחר התייעצות עם שר התשתיות הלאומיות ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, להתקין תקנות בכל הנוגע לביצוע, לרבות לגבי דרכי הסימון של פסולת בניין ממוחזרת והפקדת ערבויות לשם הבטחת ביצוע הוראות לפי חלק זה.